FORMATION O.P.J

PRÉPARATION A L'ORAL

RECUEIL DE QUESTIONS

Table des matières

MODULES PRÉLIMINAIRES 3
L'ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT 14
L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 20
L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE 25
LES MANDATS DE JUSTICE 36
LES CADRES TRANSITOIRES 42
LA C.D.O 47
LA GARDE A VUE 53
LA GARDE A VUE DES MINEURS 58
L'AUDITION LIBRE 65
LES PERQUISITIONS 69
LES RÉQUISITIONS 75
GÉOLOCALISATION EN TEMPS RÉEL 78
QUESTIONS DIVERSES 85

MODULES PRELIMINAIRES

Table des matières

1 – Quelles sont les missions de la police judiciaire ? 5

2 – Qui dirige, contrôle et surveille la mission de la PJ ? 5
3 – Quels sont les différents cadres d'enquête judiciaire? 5
4 – Quelles sont les phases du procès pénal? 6
5 – Qui met en mouvement l'action publique? 6
6 – Les membres du ministère public 6
7 – Les caractères du ministère public 6
8 – Quant à l'opportunité des poursuites, le Procureur a trois possibilités, lesquelles? 7
8 bis – Alternatives aux poursuites 7
8 ter – Engagement des poursuites 7
8 quater – Qu'est-ce qu'un classement sans suite ? 8
9 – Quelles sont les juridictions pénales? 8
10 – Le tribunal de police 9
11 – Le tribunal correctionnel 9
12 – La cour d'assises 9
13 – Quelles juridictions pénales spécialisées connaissez vous ? 10
14 – Les causes d'extinction de l'action publique 11
15 – La prescription de l'action publique 11
15 bis – Cas particuliers de prescription de l'action publique 12
16 – Quelles sont les nullités que vous connaissez ? 13

1 – <u>Quelles sont les missions de la police judiciaire ?</u>

- **Constater les infractions**
- **Rassembler les preuves**
- **Rechercher les auteurs**

2 – <u>Qui dirige, contrôle et surveille la mission de la PJ ?</u>

- **Le PR dirige**
- **Le Procureur Général surveille.**
- **La chambre de l'instruction contrôle.**

- **Par ailleurs, le Procureur Général habilite les OPJ. Il peut à ce titre également prononcer une mesure de suspension ou de retrait de l'habilitation. La chambre de l'instruction peut prononcer une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la fonction d'OPJ.**

- **Dans l'hypothèse d'une enquête administrative conduite par l'IGPN et l'IGSJ (Inspection Générale des Services Judiciaires) celle-ci sera conduite par un magistrat.**

3 – <u>Quels sont les différents cadres d'enquête judiciaire?</u>

- **L'enquête de flagrant délit**
- **L'enquête préliminaire**
- **La commission rogatoire**
- **La mort cause inconnue ou suspecte**
- **Les disparitions inquiétantes**
- **La recherche des personnes en fuite**

4 – <u>Quelles sont les phases du procès pénal ?</u>

- **L'enquête de police. Constater les infractions, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.**
- **La phase de poursuites (selon le résultat de l'enquête). Traduire les auteurs d'infractions devant les juridictions de jugement.**
- **L'instruction préparatoire (facultatif) : Outre les affaires criminelles pour lesquelles cette phase est obligatoire, elle concerne aussi les affaires graves et complexes.**
- **Le jugement : Se prononcer sur la culpabilité du mis en cause et prononcer éventuellement une peine.**
- **L'application des peines prononcées : cette phase est parfois ajoutée aux phases du procès-pénal.**

5 – <u>Qui met en mouvement l'action publique?</u>

- **Le ministère public**

6 – <u>Les membres du ministère public</u>

- **Le ministre de la Justice**
- **Le procureur général près la Cour d'appel**
- **Le procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire**
- **Le ministère public au tribunal de police**

7 – <u>Les caractères du ministère public</u>

- **indivisible**
- **irrécusable**
- **irresponsable**
- **indépendant**
- **subordination hiérarchique : Garde des Sceaux ⟷ Procureur général prés la Cour d'appel ⟷ Procureur de la République ⟷ Officier ministère public du Tribunal de Police)**

8 – <u>Quant à l'opportunité des poursuites, le Procureur a trois possibilités, lesquelles?</u>

- **Classement sans suite (infraction insuffisamment caractérisée, auteur inconnu, désistement de la victime,...)**
- **Alternative aux poursuites (vise une réparation rapide, une cessation du trouble et le reclassement de l'auteur d'une infraction pénale de petite ou moyenne importance)**
- **Engagement des poursuites**

8 bis – <u>Alternatives aux poursuites</u>

- Classement sous condition
- L'avertissement pénal probatoire (ancien rappel à la loi),
- Orientation vers une structure appropriée,
- Demande de régularisation de la situation,
- Réparation du dommage causé,
- Demande à l'auteur de résider hors du domicile ou hors du lieu de résidence de la victime,
- Médiation pénale (proscrit en matière de violences conjugales),
- Composition pénale (Reconnaissance préalable des faits, peine ≤ 5 ans de prison, proposition de sanction acceptée par le mis en cause et validée par le président du Tal Judiciaire)

8 ter – <u>Engagement des poursuites</u>

- **Citation directe (acte d'huissier à la demande du P.R ou de la victime),**
- **Simple avertissement suivi de la comparution volontaire (envoi d'une convocation),**
- **Convocation par OPJ ou APJ (COPJ),**
- **Convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC - délits sauf atteintes et involontaires à l'intégrité physique des personnes et d'agressions sexuelles et peine ≤ à 5 ans, la proposition de peine est acceptée par le mis en cause et validée par le président du Tal judiciaire),**
- **Ordonnance pénale (faits simples et établis, peine de prison non nécessaire ou peine d'amende ne pouvant excéder 5 000 euros. Cette décision ne doit pas porter atteinte aux droits de la victime. Tal correctionnel juge le mis en cause hors sa présence),**
- **Comparution immédiate (si flagrant délit ≥ 6 mois et si préliminaire ≥ 2 ans),**
- **Convocation par procès-verbal (CPPV – individu déféré se voit notifier une date d'audience comprise entre 10 jours et 2 mois – Possibilité de CJ ou ARSE),**
- **Comparution à délai différé (la culpabilité paraît pouvoir être prononcée mais l'affaire n'est pas en état d'être jugée**

immédiatement – attente de résultats d'actes demandés lors de l'enquête tels que réquisitions, examens techniques ou médicaux. Le mis en cause est déféré devant le P.R qui peut saisir le JLD aux fins de prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire, ARSE ou détention provisoire. Le mis en cause est jugé dans un délai de deux mois)

- **Information judiciaire (obligatoire en matière criminelle)**

8 quater – <u>Qu'est-ce qu'un classement sans suite ?</u>

- **Un acte administratif non définitif**
- **Motifs : infraction non constituée, insuffisance de preuve ou action publique non recevable**

9 – <u>Quelles sont les juridictions pénales?</u>

- **Juridictions de 1er degré :**
  - **Tribunal de police**
  - **Tribunal correctionnel**
  - **Cour d'assises**

- **Juridiction de 2d degré :**
  - **Cour d'appel : les personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement. L'affaire est alors réexaminée**
  - **Cour d'assises d'appel**

- **Cour de cassation**

La cour de cassation vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel (juge en droit en non en fait).

10 – <u>Le tribunal de police</u>

- **Compétence matérielle : Contravention de 5e (sauf auteur mineur) classe et certaines de 4e**
- **Compétence territoriale : Lieu de commission de l'infraction, de résidence ou de détention de l'auteur, lieu d'arrestation**
- **Formation :**
  - **1 juge**
  - **Ministère public : PR pour 5éme classe ; Officier du ministère public (Corps de Conception et Direction et commandant) pour les 4e classe.**
- **Saisine : citation directe, COPJ, comparution volontaire, ordonnance de renvoi du JI ou saisine d'office (police de l'audience).**

11 – <u>Le tribunal correctionnel</u>

- **Compétence matérielle : Délits (emprisonnement et peines d'amende supérieure à 3 750 euros)**
- **Compétence territoriale : Lieu de commission de l'infraction, de résidence ou de détention de l'auteur, lieu d'arrestation**
- **Formation :**
  - **Collégiale : 1 président et 2 assesseurs**
  - **Juge unique : délits en matière de chèques, commis à l'occasion de la conduite d'un VL, réglementation des transports, port ou transport d'armes de catégorie D, délits de chasse, pêche, de protection de la faune, Code forestier, délits sans peine d'emprisonnement, Code de la propriété intellectuelle, Code de la construction et de l'habitation**
  - **Ministère public : PR Procureur adjoint, vice-procureur, substitut prés le Tribunal judiciaire**
- **Saisine : comparution volontaire, citation directe, COPJ, convocation par procès-verbal, comparution immédiate, comparution à délai différé, ordonnance de renvoi du JI ou saisine d'office (police de l'audience)**

12 – <u>La cour d'assises</u>

- **Compétence matérielle : Crimes et infractions connexes (Sauf pour les mineurs de 16 ans – Tribunal pour enfants)**
- **Compétence territoriale : 1 par département. Lieu de commission de l'infraction, de résidence ou de détention de l'auteur, lieu d'arrestation**

- **Formation :**
  - **1 président, 2 assesseurs et 6 personnes (jury)**
  - **Le Ministère public est représenté par un avocat général (membre du parquet général ou membre du parquet prés le Tribunal**

correctionnel si la Cour d'Assises siège dans un autre département que celui de la Cour d'Appel

- **Saisine : Ordonnance de mise en accusation prise par le juge d'instruction ou arrêt de renvoi rendu par la chambre de la chambre criminelle (après une cassation ou une révision)**

12 bis – La cour criminelle

- **Loi du 23 mars 2019**
- **Compétence matérielle : Crime puni d'une peine comprise entre 15 et 20 ans et dont l'auteur n'est pas récidiviste.**
- **Composition : 1 président et 4 assesseurs dont au maximum 2 magistrats honoraires.**
- **Période d'essai jusqu'au 1er janvier 2022. Concerne 15 départements dont en région parisienne le 78 et le 95.**

13 – Quelles juridictions pénales spécialisées connaissez-vous ?

- **Juridiction des mineurs :**
  - **Juge des enfants : contravention de 5e classe et délits (Cf. art L.231-2 CJPM)**
  - **Tribunal pour enfants : contravention de 5e classe, délits commis par les mineurs d'au moins 13 ans, et crimes commis par mineur de 16 ans (Cf. article L.231-3 CJPM)**
  - **Cour d'assises pour mineurs : crimes commis par mineur de +16 ans ainsi que leurs complices/coauteurs majeurs**

- **Cour d'assises spéciale :**
  - **Crime commis en matière de stupéfiants**
  - **Crime de terrorisme**

- **Cour de justice de la république : délits et crimes commis par les membres du gouvernement dans le cadre de leurs fonctions.**

- **Haute cour de justice : juridiction pouvant connaître de la situation du président de la République au cours de l'exercice de son mandat. Elle est composée de l'ensemble des députés et sénateurs.**

- **Juridiction Interrégionale Spécialisée (J.I.R.S) : Juridiction spécialisée en matière de lutte contre la criminalité organisée**

14 − <u>Les causes d'extinction de l'action publique</u>

- **L'amnistie**
- **L'abrogation de la loi pénale**
- **Le décès du prévenu**
- **Le jugement après épuisement ou dépassement des délais de voies de recours**
- **La transaction : certaines infractions poursuivies par certaines administrations (fiscale, forêts) contre versement d'une somme par l'auteur**
- **Le désistement de la victime: seulement lorsque la plainte était une condition à l'exercice des poursuites**
- **La prescription de l'action publique**

15 – <u>La prescription de l'action publique</u>

- **Point de départ :**
  - **Jour de la commission de l'infraction**

si infraction continue : moment où l'état délictueux a cessé ;
si infraction occulte ou dissimulée : jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ;

  - **Crimes et délits contre mineurs : à compter de la majorité (art. 706-47 du C.P.P)**

- **Durée :**
  - **Contravention : 1 an**
  - **Délits : 6 ans (délits de presse : 1 an)**
  - **Crimes : 20 ans**

- **Interruption :**
  - **Causes : actes de poursuite (citation en justice, réquisitoire à fin d'informer), les actes d'instruction accomplis par un juge d'instruction (interrogatoire du mis en examen, audition, etc.), la jurisprudence admet les PV établis par les policiers au cours de l'enquête de flagrant délit ou enquête préliminaire.**

    Loi du 21 avril 2021 : La commission par un même auteur d'une nouvelle infraction à caractère sexuel sur un mineur a pour effet d'interrompre l'action publique de toutes les infractions à caractère sexuel commises sur mineur par ce même auteur.
  - **Effets : anéanti le délai déjà écoulé**

15 bis – Cas particuliers de prescription de l'action publique

	Délits	Crimes
Terrorisme	20 ans	30 ans
Trafic de stupéfiants	20 ans	30 ans
Crimes de guerre	----	30 ans
Délits de guerre	20 ans	---
Crime contre l'humanité	—	Imprescriptible

- **Infractions contre les mineurs**
  - **Crimes listés à l'article 706-47 du CPP (meurtre, torture ou actes de barbarie, violences sur mineur d 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, viol, proxénétisme sur mineur de 15 ans, traite des êtres humains) = 30 ans**
  - **Agressions sexuelles, atteintes sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, violences volontaires aggravées ayant entraînées une ITT > 8 jours commises sur un mineur = 20 ans**
- **Délits listés à l'article 706-47 du CPP = 10 ans**

16 – Quelles sont les nullités que vous connaissez ?

- **Il existe deux sortes de nullité :**
- **Les nullités textuelles :**
  - **Elles sont prévues par un texte. Exemple : L'article 59 du C.P.P indique que les prescriptions énoncées aux articles 56, 56-1, 57 et 59 sont prescrites à peine de nullité. Elles concernent les opérations de perquisition et saisies, certaines réquisitions, les vérifications d'identité, les interceptions de correspondance,...**

- **Les nullités substantielles :**
  - **Elles ne sont pas expressément prévues par un texte. Toutefois, l'importance de ses règles rend leur nom respect inacceptable.**

- **Dans les deux cas (nullité textuelle ou substantielle), il faudra que le nom respect de la règle ait causé un préjudice à une partie pour en obtenir la nullité de l'acte ou qu'il s'agisse d'une nullité d'ordre public. Cette notion d'ordre public relève de la jurisprudence. Elle a pour objectif de protéger et faire respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale.**

L’ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT

Table des matières

1 - Quel article définit la notion de flagrance ? 16
2 - Quelles sont les situations de flagrance ? 16
3 - Quelle est la durée de l'enquête de flagrant délit? 16
4 - Qui contrôle le déroulement de l'enquête ? 16
5 - Que doit faire l'OPJ lorsqu'il reçoit un appel pour un crime ou un délit flagrant ? 16
6 - Quel est l'avantage et l'inconvénient de l'enquête de flagrance ? 16
7 - Quels sont les lieux où l'accès est interdit ou simplement possible ? 17
8 - Quelles sont les personnes protégées lors d'une enquête en flagrant délit ? 17
9 - Qui peut interpeller en flagrant délit ? 17
10 - Qui reçoit les plaintes ? 17
11 - Qui apprécie la suite à donner aux plaintes ? 18
12 - Quels articles prévoient le droit des victimes ? 18
13 - Un mineur peut-il déposer plainte ? 18
14 - Quel est le but du témoignage ? 18
15 - Quelles sont les obligations du témoin ? 18
16 - Quels sont les droits des témoins ? 18
17 - Lors de constatations, vous interdisez à un témoin de quitter les lieux. Ce dernier décide quand même de quitter les lieux, que faites-vous ? 19
18 - Vous décidez de procéder, pour comparaison, à un relevé signalétique sur une personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, vous n'avez aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, ce dernier refuse, que faites-vous? 19
19 - Quelle est la valeur d'un PV rédigé en matière de crime ou de délit ? 19
20 - Quel est le but des constatations ? 19

1 – <u>Quel article définit la notion de flagrance ?</u>

- **L'article 53 du CPP**

2 – <u>Quelles sont les situations de flagrance ?</u>

- **Crime ou délit qui se commet**
- **Crime ou délit qui vient de se commettre**
- **Dans un temps très voisin de l'action, l'individu est trouvé en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'il a participé au crime ou au délit**
- **Dans un temps très voisin de l'action, l'individu est poursuivi par la clameur publique**

3 – <u>Quelle est la durée de l'enquête de flagrant délit ?</u>

- **8 jours sans discontinuer (soit à minima un acte par jour)**
- **8 jours supplémentaires :**
  - **investigations nécessaires à la manifestation de la vérité qui ne peuvent être différées**
  - **crimes ou délits puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement**
  - **autorisation du Procureur de la République**

4 – <u>Qui contrôle le déroulement de l'enquête ?</u>

- **Le Procureur de la République**

5 – <u>Que doit faire l'OPJ lorsqu'il reçoit un appel pour un crime ou un délit flagrant ?</u>

- **Se transporter sans délai sur les lieux**

6 – <u>Quel est l'avantage et l'inconvénient de l'enquête de flagrant délit ?</u>

- **L'avantage : pouvoir utiliser la coercition**
- **L'inconvénient : temps limité**

7 − <u>Quels sont les lieux où l'accès est interdit ou simplement possible ?</u>

- **Assemblée nationale : possible sur réquisition préalable du président de l'Assemblée nationale**
- **Ambassades : interdit, sauf réquisition préalable du chef de mission diplomatique**
- **Locaux consulaires : possible (seules les parties affectées aux besoins du service sont protégés)**
- **Établissements militaires : possible sur réquisition à l'autorité militaire**
- **Lieux protégés en raison du secret professionnel : possible**
- **Université : possible sur réquisition du chef d'établissement ou sur autorisation spéciale écrite du procureur de la République ou pour**

porter secours aux personnes ou éviter un péril grave susceptible de mettre des vies en danger

- **Lieux de culte : possible, pas d'autorisation préalable, mais il ne faut pas déranger le culte.**

8 – <u>Quelles sont les personnes protégées lors d'une enquête en flagrant délit ?</u>

- Le Président de la République **pendant le temps de ses fonctions.**
- Les parlementaires **: immunité limitée (autorisation du bureau de l'assemblée pour toute mesure coercitive sauf le cas de flagrance – Nécessité d'indices graves et concordants de nature à motiver sa mise en examen-).**
- Les agents diplomatiques **: immunité totale. L'immunité est étendue aux membres de leurs familles et membres de personnel de service de la mission.**
- Les agents consulaires **: immunité limitée. La coercition est possible en cas de crime flagrant.**
- les membres de certains organismes internationau**x : immunité limitée, elle varie selon les traités.**

9 – <u>Qui peut interpeller en flagrant délit ?</u>

- **Un OPJ, un APJ, mais aussi tout citoyen (art 73 CPP).**

10 – <u>Qui reçoit les plaintes ?</u>

- **Le procureur directement, ou par l'intermédiaire des OPJ et des APJ.**

11 – <u>Qui apprécie la suite à donner aux plaintes ?</u>

- **Le procureur de la République (art 40 et 40-1 du CPP).**

12 – <u>Quels articles prévoient le droit des victimes ?</u>

- **Article 10-2 (à 10-6 du CPP)**
- **Article 15-3 (à 15-3-2-1 CPP)**

13 – <u>Un mineur peut-il déposer plainte ?</u>

- **Oui, mais il faudra l'intervention d'un majeur (soit civilement responsable ou administrateur ad hoc) pour ester en justice.**

14 – <u>Quel est le but du témoignage ?</u>

- **Apporter des éléments permettant de déterminer les circonstances de l'affaire.**
- **Confirmer des faits ou des hypothèses des enquêteurs.**
- **Orienter les recherches.**
- **Identifier éventuellement les auteurs.**

15 – <u>Quelles sont les obligations du témoin ?</u>

- **Rester sur les lieux de l'infraction (instructions OPJ – coercition possible art 61 CPP)**
- **Comparaître (art 61 CPP)**
- **Informer de tout crime dont il a connaissance (non dénonciation de crime article 434-1 du C.P)**

16 – <u>Quels sont les droits du témoin ?</u>

- **Si contrainte, ne peut être entendu plus de 4 heures**
- **Élire domicile au service de police ou de gendarmerie**
- **Procéder lui-même à la lecture de ses déclarations**
- **Formuler d'éventuelles observations**
- **Déposer sous couvert de l'anonymat**

17 – <u>Lors de constatations, vous interdisez à un témoin de quitter les lieux. Ce dernier décide quand même de quitter les lieux, que faites-vous ?</u>

- **mesure coercitive**
- **si une ou plusieurs raisons plausibles, il est possible de recourir à la coercition, car une GAV est possible**
- **si pas de raisons plausibles mais que la personne résiste violemment à sa conduite : rébellion (433-6 du CP)**

18 – <u>Vous décidez de procéder, pour comparaison, à un relevé signalétique sur une personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, vous n'avez aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre mais cette dernière refuse (il s'agit donc d'un témoin), que faites-vous ?</u>

- **Rien n'est prévu pour le témoin concernant le refus de prélèvement.**

19 – <u>Quelle est la valeur d'un PV rédigé en matière de crime ou de délit ?</u>

- **Simple valeur de renseignement (art 430 CPP).**

20 – <u>Quel est le but des constatations ?</u>

- **Fixer la scène de crime.**
- **Rechercher des éléments d'enquête.**

L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Table des matières

1 – Quand met-on en œuvre une enquête préliminaire ? 22
2 – Quelles sont les infractions concernées ? 22
3 – La coercition est-elle possible ? 22
4 – Qui peut être impliqué ? 22
5 – Quels sont les actes possibles par l'APJ en préliminaire ? 23
6 – Quel est l'acte qui relève de la seule compétence de l'OPJ ? 23
7 – Qui peut effectuer une fouille intégrale en préliminaire ? 23
8 – Que doit obtenir l'OPJ ou l'APJ pour effectuer une perquisition ou une fouille intégrale ? 23
9 – La perquisition en préliminaire est-elle possible sans assentiment ? 23
10 – Quel est l'avantage et l'inconvénient de l'enquête préliminaire? 23
11 – Vous devez procéder à une perquisition dans le cadre d'une procédure diligentée pour des faits de vol. L'auteur refuse de vous délivrer son assentiment. Quelles sont les solutions ? 24

1 – <u>Quand met-on en œuvre une enquête préliminaire ?</u>

- **A la fin de la flagrance et s'il n'y a pas d'ouverture d'information.**
- **D'initiative (un compte-rendu au PR est obligatoire si l'enquête est ouverte depuis plus de 6 mois).**
- **Sur instructions du parquet (Le PR fixe un délai pour la fin de nos investigations).**

2 – <u>Quelles sont les infractions concernées ?</u>

- **Crimes, délits, contraventions**

3 – <u>La coercition est-elle possible ?</u>

- **Principe : Non.**
- **Exceptions :**
- **Autorisation à contraindre délivrée par le parquet (art 78 CPP). Attention, si interpellation à domicile, nécessité d'un article 76 délivré par le JLD.**
- Mandat de recherche.
- **Garde à vue possible (conditions de mise en œuvre identique au flagrant délit).**
- **Retenir sur place des personnes présentes lors de perquisition, le temps strictement nécessaire aux opérations, si susceptibles de fournir des renseignements sur les objets saisis (avis PR dans ce cas).**

4 – <u>Qui peut être impliqué?</u>

- **Principe : toute personne.**
- **Exception : le président de la république, les agents diplomatiques accrédités en France, les agents consulaires auxquels la plupart de conventions bilatérales accordent un privilège d'exemption d'arrestation sauf en cas de crime flagrant, les parlementaires peuvent faire l'objet de poursuites. Elles pourront être suspendues pendant la durée de la session (A.N et Sénat). Le recours à une mesure privative de liberté nécessite un accord préalable du bureau de la chambre.**

5 – <u>Quels sont les actes possibles par l'APJ en préliminaire ?</u>

- **Saisine**
- **Transport sur les lieux / Constatations**
- **Perquisition saisie scellé**
- **Auditions**
- **Réquisitions**

6 – <u>Quel est l' acte qui relève de la seule compétence de l'OPJ?</u>

- **La GAV.**

7 – <u>Qui peut effectuer une fouille intégrale en préliminaire?</u>

- **L'OPJ**
- **L'APJ**

8 – <u>Que doit obtenir l'OPJ ou l'APJ pour effectuer une perquisition ou une fouille intégrale ?</u>

- **L'assentiment écrit de la personne (il sera annexé au PV).**

9 – <u>La perquisition en préliminaire est-elle possible sans assentiment ?</u>

- **Oui, mais il faut :**
  - **1 crime ou 1 délit puni d'une peine ≥ à 3 ans**
  - **l'autorisation écrite et motivée du JLD sur requête PR (cette autorisation précise la nature des faits et les lieux visés). La découverte d'infraction incidente est permise.**

10 – <u>Quel est l'avantage et l'inconvénient de l'enquête préliminaire ?</u>

- **L'avantage : la durée d'enquête est moins limitée que le FD.**

NB : si affaire contre X : 2 ans + 1 an en droit commun (à compter du 1er acte), et 3+2 en CDO. Par ailleurs, si le suspect est identifié au cours de ce délai, cela relance la prescription).

- **L'inconvénient : utilisation de la coercition soumise à autorisation.**

11 – <u>Vous devez procéder à une perquisition dans le cadre d'une procédure diligentée pour des faits de vol. L'auteur refuse de vous délivrer son assentiment. Quelles sont les solutions ?</u>

- **Le P.R peut solliciter le JLD afin qu'il délivre une ordonnance autorisant cette opération.**
- **À défaut, il pourra requérir l'ouverture d'une information judiciaire qui nous reviendra en commission rogatoire avec les pouvoirs coercitifs qui y sont associés et la perquisition sera alors possible.**

L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

Table des matières

1 - Qui décide de l'ouverture d'une information? 28
2 - Le juge d'instruction..... 28
3 - Dans quels cas une instruction est ouverte ? 28
4 - Quels sont les actes qui ne peuvent pas être délégués à l'OPJ? 29
4 bis - Quels sont les actes que peut exécuter l'OPJ en commission rogatoire? (MAJ Lopmi).... 29
5 - Quelles sont les obligations du témoin en CR? 30
6 – Audition du témoin assisté par l'O.P.J..... 30
7 - Une partie civile se présente à vous. Elle exige d'être entendue immédiatement. Que faites-vous ?..... 30
8 - Donnez une définition de la commission rogatoire 30
9 - A qui peut-être adressée une commission rogatoire ?..... 30
10 - Pourquoi un JI délivre une CR?..... 30
11 - Qui peut exécuter une commission rogatoire?..... 31
12 - Dans quels cas une commission rogatoire peut-elle être délivrée ?..... 31
13 - Quels sont les différents types de CR ?..... 31
14 - Quelles sont les parties à l'instruction ?..... 31
15 - Qui accorde le statut de témoin assisté ?..... 31
16 - Quelles sont les conditions pour que soit accordé le statut de témoin assisté ?..... 32
17 - Peut-on placer un témoin assisté en garde à vue ?..... 32
18 - Quelles sont les personnes qui n'ont pas l'obligation de prêter serment ou ne peuvent le faire ?..... 32
19 - Quelles sont les personnes qui doivent déclarer la formule « ni parent ni allié, ni au service des parties » ?..... 32
20 - Quel est le but principal d'une audition du témoin assisté ou de la partie civile devant un OPJ ? 33
21 - Au cours de l'audition d'un témoin assisté, des indices graves et concordants apparaissent, que faites-vous ?..... 33
22 - Pouvez-vous entendre une personne mise en examen et pourquoi ?..... 33
23 - Peut-on procéder à une perquisition chez un mis en examen, une partie civile, un témoin assisté ?..... 33
24 - Donnez un exemple d'indice grave ?..... 33
25 - Qu'est-ce que des indices concordants ?..... 33
26 - Vous entendez un témoin assisté sur une CR spéciale du juge d'instruction. Au cours de l'audition apparaissent des indices graves et concordants (au sens de l'article 105). Le témoin assisté vous demande alors de le mettre en examen en indiquant qu'il a le droit de demander ce statut. Que faites-vous ? 34
26 bis - Ce dernier souhaite alors quitter les lieux. Que faites vous sachant que vous agissez sur C.R spéciale du juge d'instruction lequel vous a prescrit de procéder à l'audition du T.A ?..... 34
27 - Vous effectuez une perquisition au domicile d'un mis en examen, il ne peut y participer, qui peut y participer en son absence?..... 34
28 - Vous effectuez une perquisition au domicile d'un témoin chef de maison, il ne peut y participer, qui peut y participer en son absence ?..... 34
29 - Vous effectuez une perquisition au domicile d'un mis en examen, vous découvrez un document intéressant l'enquête, que faites-vous ? 34
30 - Vous effectuez une perquisition au domicile d'un témoin en commission rogatoire, vous découvrez un document intéressant l'enquête, quelle précaution prendrez-vous avant de l'entendre sur ce document ?..... 35
31 - Le juge d'instruction prend des décisions appelées « ordonnances », citez-moi celles qui peuvent prises au cours de l'information ?..... 35
32 – Qui décide du placement en détention provisoire ? 35

1 – <u>Qui décide de l'ouverture d'une information?</u>

- **Le PR au travers d'un réquisitoire introductif.**
- **La victime au travers d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction (Nécessité au préalable d'une plainte classée sans suite, ou sans réponse pendant un délai de 3 mois. Cette condition n'est pas exigée pour les crimes et délits de presse).**

2 – <u>Que pouvez-vous dire au sujet du juge d'instruction ?</u>

- **Magistrat du siège**
- **Nomination : Décret du Président de la République après avis du C.S.M**
- **Caractéristiques :**
  - **indépendant**
  - **inamovible**
  - **irresponsable**
  - **Impartial**

  Mode de saisine :
  - **Saisi pour les faits visés dans le réquisitoire introductif (saisi *« in rem »*). L'apparition de faits nouveaux nécessite la délivrance d'un réquisitoire supplétif.**

  Il peut ouvrir une information ou refuser d'informer (ordonnance de refus d'informer) si les faits ne relèvent pas de sa compétence ou s'ils sont prescrits.

  Il instruit à charge et à décharge.

  Il peut procéder lui-même aux actes d'enquêtes ou les déléguer par voie de commission rogatoire.

3 – <u>Dans quels cas une instruction est-elle ouverte ?</u>

- **Crime : obligatoire**
- **Délit : facultative (affaires complexes)**
- **Contravention : Exceptionnelle (possible uniquement sur requête du PR - art 79 et 44 CPP)**

4 – <u>Quels sont les actes qui ne peuvent pas être délégués à l'OPJ ?</u>

- **Délivrance de mandats**
- **Réquisition à expert**
- **Interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen**
- **Personnes visées dans le réquisitoire du PR (virtuellement mis en examen)**
- **Audition de la partie civile (sauf à sa demande)**
- **Audition du témoin assisté (sauf à sa demande)**
- **Perquisition dans les locaux des personnes astreintes au secret professionnel : avocat (présence du bâtonnier pour une perquisition du cabinet ou du domicile) ; médecin (présence d'un représentant de l'ordre pour une perquisition du cabinet) ; huissiers (présence d'un représentant de l'ordre pour une perquisition du cabinet) ; locaux de presse, etc.**

4 bis – <u>Quels sont les actes que peut exécuter l'OPJ en commission rogatoire?</u>

- **Saisine,**
- **Surveillances et filatures,**
- **Interpellations,**
- **Constatations,**
- **Garde à vue,**
- **Écoutes téléphoniques,**
- **Réquisitions judiciaires**
- **Restitutions**
- **Auditions,**
- **Perquisitions et saisies**

NB : Depuis la LOPMI, les APJ peuvent établir les actes suivants en CR :

- Les réquisitions à toute personne pour protéger et accéder aux données stockées dans un système informatique.
- Avec l'autorisation expresse du JI, l'APJ peut établir les réquisitions aux opérateurs de télécommunication, et les réquisitions de personnes qualifiées pour réaliser des copies informatiques.
- Les Réquisitions à tout agent qualifier pour procéder à l'installation d'un dispositif d'interception et les opérations d'interception et d'enregistrement.
- Rédiger les PV de retranscription des interceptions et sonorisations.

5 – <u>Quelles sont les obligations du témoin en CR?</u>

- **Comparaître (au besoin, réquisition de la force publique par le juge d'instruction sur requête du P.R*)***
- **Prêter serment (exception pour les mineurs de 16 ans, les personnes interdites des droits civiques, civils ou de famille, GAV)**
- **Décliner son identité et mentionner s'il est parent ou allié des parties ou à leur service**
- **Déposer**

6 – <u>Audition du témoin assisté par l'O.P.J</u>

- **Uniquement à la demande expresse du témoin assisté.**
- **Pas de garde à vue**
- **Pas de rétention même le temps de son audition**
- **Pas de prestation de serment**

7 – <u>Une partie civile se présente à vous. Elle exige d'être entendue immédiatement. Que faites-vous ?</u>

- **Le principe : pas d'audition**
- **Exception : Possibilité d'audition à la demande expresse de la partie civile.**
  - **Sur autorisation exprès du JI**
  - **pas de serment ;**
- **donner connaissance des dispositions des articles 114 (renonciation à l'avocat) et 152 (demande express) du C.P.P**

8 – <u>Donnez une définition de la commission rogatoire</u>

- **Une délégation de pouvoirs émanant d'un juge d'instruction**

9 – <u>A qui peut-être adressée une commission rogatoire ?</u>

- **un magistrat**
- **un OPJ**

10 – <u>Pourquoi un JI délivre une CR ?</u>

- **Impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction.**

11 – <u>Qui peut exécuter une commission rogatoire ?</u>

- **Les juges de son tribunal**
- **Les juges d'instruction d'autres T. J.**
- **OPJ 16, OPJ L130-1 CR (pas de GAV ni de visite de véhicules pour eux) et Officiers Fiscaux Judiciaires (art. 28-2 du CPP – Infractions**

prévues aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ainsi que le blanchiment de ces infractions)

- **le JI a le libre choix de la formation chargée d'exécuter la CR**

12 – <u>Dans quels cas une commission rogatoire peut-elle être délivrée ?</u>

- **Lorsqu'une information est ouverte**
- **À la demande du tribunal correctionnel ou du président de la cour d'assises lorsqu'un complément d'information est demandé**

13 – <u>Quels sont les différents types de CR ?</u>

- **la CR générale (« Procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité (auditions, perquisitions)**
- **La CR spéciale. Il s'agit d'effectuer un ou plusieurs actes précisément mentionnés. Il peut s'agir d'ordonner un acte d'enquête (audition, perquisition…) ou un acte technique (interception téléphonique…) Dans ce dernier cas, on parlera de CR technique**
- **La CRI : commission rogatoire internationale**

14 – <u>Quelles sont les parties à l'instruction ?</u>

- **la partie civile**
- **le mis en examen**
- **le témoin assisté (même si le code ne le prévoit, du fait de ses droits, il est quasi « partie » à l'instruction)**

15 – <u>Qui accorde le statut de témoin assisté ?</u>

- **le Juge d'instruction**

16 – <u>Quelles sont les conditions pour que soit accordé le statut de témoin assisté ?</u>

- **Obligatoire si :**
  - **La personne est nommément visée par le réquisitoire du parquet et non mises en examen**
  - **la personne est nommément visée par une plainte ou mises en cause par la victime, et qu'elle demande ce statut**
  - **il existe des indices graves et concordants et que la personne n'est pas mise en examen**

- **À l'appréciation du juge si :**
  - **La personne est mise en cause par un témoin ou s'il existe à son encontre des indices rendant vraisemblables sa participation comme auteur ou complice à la commission des infractions**
  - **la personne est nommément visée par une plainte avec CPC et qui ne demande pas ce statut**

17 – <u>Peut-on placer un témoin assisté en garde à vue ?</u>

- **Non.**

18 – <u>Quelles sont les personnes qui n'ont pas l'obligation de prêter serment ou ne peuvent le faire ?</u>

- **Mineurs de 16 ans**
- **Personnes placées en garde à vue**
- **Personnes interdites des droits civiques et de famille**
- **La partie civile**
- **Le témoin assisté**

19 – <u>Quelles sont les personnes qui doivent déclarer la formule « ni parent ni allié, ni au service des parties » ?</u>

- **Le témoin**
- **Le témoin assisté**
- **Le gardé à vue**

20 – <u>Quel est le but principal d'une audition du témoin assisté ou de la partie civile devant un OPJ ?</u>

- **Permettre qu'elle ait lieu plus rapidement que si elle était réalisée par le juge d'instruction.**

21 – <u>Au cours de l'audition d'un témoin assisté, des indices graves et concordants apparaissent, que faites-vous ?</u>

- **On poursuit l'audition.**

22 – <u>Pouvez-vous entendre une personne mise en examen et pourquoi ?</u>

- **Non, cet acte ne peut pas être délégué par le juge d'instruction.**

23 – <u>Peut-on procéder à une perquisition chez un mis en examen, une partie civile, un témoin assisté ?</u>

- **Oui, il s'agira d'une perquisition silencieuse chez le MEX.**

24 – <u>Donnez un exemple d'indice grave ?</u>

- **Une mise en cause formelle et argumentée de la victime ou d'un témoin.**

25 – <u>Qu'est-ce que des indices concordants ?</u>

- **Mise en cause par la victime ou le témoin sans que cela soit argumenté.**
- **Preuve matérielle de la présence de l'intéressé sur les lieux des faits malgré ses dénégations.**
- **L'impossibilité pour la personne de préciser son emploi du temps au moment des faits.**
- **La reconnaissance par d'autres témoins.**

26 – <u>Vous entendez un témoin assisté sur une CR spéciale du juge d'instruction. Au cours de l'audition apparaissent des indices graves et concordants (au sens de l'article 105). Le témoin assisté vous demande alors de le mettre en examen en indiquant qu'il a le droit de demander ce statut. Que faites-vous ?</u>

- **Je refuse car seul le juge d'instruction peut placer une personne sous le statut de mis en examen (Cf. art. 113-6 du CPP).**

26 bis - <u>Ce dernier souhaite alors quitter les lieux. Que faites vous sachant que vous agissez sur C.R spéciale du juge d'instruction lequel vous a prescrit de procéder à l'audition du T.A ?</u>

- **Je le laisse partir car n'ai aucun pouvoir de coercition à son encontre.**

27 – <u>Vous effectuez une perquisition au domicile d'un mis en examen, il ne peut y participer, qui peut y participer en son absence?</u>

- **Un représentant de son choix.**
- **Deux témoins.**

28 – <u>Vous effectuez une perquisition au domicile d'un témoin chef de maison, il ne peut y participer, qui peut y participer en son absence ?</u>

- **Un représentant de son choix.**
- **Deux parents ou alliés présents sur les lieux.**

29 – <u>Vous effectuez une perquisition au domicile d'un mis en examen, vous découvrez un document intéressant l'enquête, que faites-vous ?</u>

- **Je lui représente l'objet, je ne l'entends pas et je saisis et place sous scellé l'objet (« perquisition silencieuse »).**

30 – <u>Vous effectuez une perquisition au domicile d'un témoin en commission rogatoire, vous découvrez un document intéressant l'enquête, quelle précaution prendrez-vous avant de l'entendre sur ce document ?</u>

- **Il prêtera serment.**
- **Il déclarera qu'il n'est ni parent, ni allié, ni au service des parties.**

31 – <u>Le juge d'instruction prend des décisions appelées « ordonnances », citez-moi celles qui peuvent prises au cours de l'information ?</u>

- **Ordonnance de soit communiquer (en cas d'éléments nouveaux).**
- **Ordonnance de refus (refus d'exécuter un acte d'instruction).**
- **Ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de PC.**
- **Ordonnance de règlement ou de clôture.**
- **Ordonnance de dessaisissement (au profit d'une juridiction également compétente).**
- **L'ordonnance de refus d'informer est prise en amont de l'information.**

32 – <u>Qui décide du placement en détention provisoire ?</u>

- **C'est le juge des libertés et de la détention sur ordonnance du magistrat instructeur.**
- **Il rend sa décision de placement en détention provisoire à l'issue d'un débat auquel sont présents le mis en examen, son conseil et le représentant du ministère public.**

LES MANDATS DE JUSTICE

Table des matières

1 – Quelles sont les caractéristiques d'un mandat ? 38
2 – Qui peut délivrer un mandat? 38
3 – Parmi les mandats que vous connaissez, quels sont ceux qui sont coercitifs ? 38
4 – Quels sont les mandats que peut délivrer le PR ? 38
5 – L'ordre donné à la force publique de rechercher la personne concernée et la conduire à la maison d'arrêt citée est : 38
6 – Quel est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de le placer en GAV ? 38

7 – L'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le juge mandant la personne concernée est : 39
8 – Qu'est-ce qu'un mandat de comparution ? 39
9 – Le mandat de comparution peut être : 39
10 – Contre qui peut être délivré un mandat de comparution ? 39
11 – Si un témoin ne comparaît pas que peut faire le JI d'instruction, que peut-il délivrer ? 39
12 – La personne faisant l'objet d'un mandat d'amener peut-être placée 39
13 – Qui peut effectuer une perquisition pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener ? 39
14 – Quels sont les droits d'une personne placée en rétention dans le cadre d'un mandat d'amener ? 40
15 – Quels sont les mandats inscrits au FPR ? 40
16 – Donnez une définition du mandat de recherche 40
16 bis – Contre qui est-il décerné ? 40
16 ter – Contre qui ne peut-il pas être délivré ? 40
16 quater – Qui peut délivrer un mandat de recherche ? 40
16 quinquies – Qui peut notifier un mandat de recherche ? 41

1 – <u>Quelles sont les caractéristiques d'un mandat ?</u>

- **Il s'agit d'un acte écrit délivré par un magistrat par lequel, ce dernier nous demande de :**
  - **rechercher une personne (mandat de recherche)**
  - **remettre une convocation à une personne (mandat de comparution)**
  - **amener une personne devant lui (mandat d'amener)**
  - **arrêter une personne (mandat d'arrêt)**
  - **détenir une personne (mandat de dépôt)**

2 – <u>Qui peut délivrer un mandat?</u>

- PR – mandat de recherche, exceptionnellement un mandat d'amener.
- **JI – mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt.**
- JLD – **mandat de dépôt.**

3 – <u>Parmi les mandats que vous connaissez, quels sont ceux qui sont coercitifs ?</u>

- **Recherche**
- **Arrêt**
- **Dépôt**
- **Amener**

4 – <u>Quels sont les mandats que peut délivrer le PR ?</u>

- **Recherche**
- Amener. A titre exceptionnel, en cas d'empêchement du JAP et du magistrat qui le remplace. Le JAP devra en être informé dans les meilleurs délais. Le mandat a une durée de validité de 1 jour franc. Le JAP doit le reprendre le jour ouvrable qui suit.

5 – <u>Quel est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne concernée et la conduire à la maison d'arrêt citée ?</u>

- **Un mandat d'arrêt (Cf. art 122 al 6 du CPP)**

6 – <u>L'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de le placer en GAV est ?</u>

- **Un mandat de recherche (Cf. art 122 al 1 du CPP).**

7 – <u>L'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le juge mandant la personne concernée est :</u>

- **un mandat d'amener (Cf. art 122 al 5 du CPP)**

8 – <u>Qu'est-ce qu'un mandat de comparution ?</u>

- **Une mise en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquée par ce mandat (Cf.** art 122 al 4 du CPP), autrement dit une convocation.

9 – <u>Le mandat de comparution peut être :</u>

- notified par un APJ / OPJ / agent de la force publique
- **signifié par un huissier**

10 – <u>Contre qui peut être délivré un mandat de comparution ?</u>

- **À l'encontre d'une personne contre qui il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission d'une infraction comme auteur ou complice. Il pourra donc être délivré contre :**
  - **Un témoin suspect**
  - **un témoin assisté- art 122 al 3 du CPP**
  - **un mis en examen**

11 – <u>Si un témoin ne comparaît pas que peut faire le JI d'instruction, que peut-il délivrer ?</u>

- **Délivrer un ordre de conduite sur requêtes du P.R (Cf. art 109 CPP)**

12 – <u>La personne faisant l'objet d'un mandat d'amener peut-être placée</u>

- **En rétention pour une durée ne pouvant excéder 24h.**

13 – <u>Qui peut effectuer une perquisition pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener ?</u>

- **La réponse est apportée par les articles 123 et 134 du C.P.P. Il peut s'agir d'un :**
  - **OPJ**
  - **APJ**
  - **Agent de la force publique**

14 – <u>Quels sont les droits d'une personne placée en rétention dans le cadre d'un mandat d'amener ?</u>

- **Avis tiers**
- **médecin**
- **avocat**

15 – <u>Quels sont les mandats inscrits au FPR</u> ?

- **mandat d'arrêt (Cf art 135-3 du CPP)**
- **mandat de recherche (Cf art 135-3 du CPP)**

16 – <u>Donnez une définition du mandat de recherche</u>

- **Le mandat de recherche est *"l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue."* (Article 122 al. 2 C.P.P.).**

16 bis – <u>Contre qui est-il décerné ?</u>

- **À l'encontre d'une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.**

16 ter – <u>Contre qui ne peut-il pas être délivré ?</u>

- **Le mis en examen ;**
- **Le témoin assisté ;**
- **La personne visée nommément dans un réquisitoire nominatif.**

16 quater – <u>Qui peut délivrer un mandat de recherche ?</u>

- **Le Procureur de la République (Cf. art 70 du CPP - Crime ou délit flagrant puni d'une peine ≥ à 3 ans. Possible en préliminaire sous les mêmes conditions de quantum – art. 77-4 CPP)**
- **Le juge d'instruction, (Cf. art 122-5 du CPP – Pas de minimum exigé**
- **Le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut, en cas d'urgence, décerner mandat de recherche (Cf. art 201** CPP)

16 quinquies – <u>Qui peut notifier un mandat de recherche ?</u>

- **Un OPJ.**
- **Un APJ.**
- **Un AFP.**
- **Le chef d'un établissement pénitentiaire si la personne est déjà détenue.**

LES CADRES TRANSITOIRES

(DECOUVERTE DE CADAVRE, DECOUVERTE DE PERSONNE GRIEVEMENT BLESSEE, DISPARITION INQUIETANTE, PERSONNE EN FUITE)

Table des matières

1 – Vous découvrez un cadavre et la mort vous semble suspecte, quelles sont vos diligences ?.. 44
1 bis – Quelles sont les possibilités offertes au Procureur de la République ? 44
1 ter – Après vos constatations et l'examen du corps par le médecin, la mort vous semble suspecte et rien ne vous permet d'établir la réalité d'une infraction pénale, que faites-vous ? 44
1 quater – Quelle peut-être la décision du Procureur de la République ? 44
2 – Dans le cadre d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort, quelle est la durée de l'enquête ? 44
2 bis – Quels sont les actes auxquels vous pouvez procéder ? (MAJ LOPMI) 45
3 – Quel est l'acte autorisé dans le cadre d'une information pour recherches des causes de la mort, et proscrit dans le cadre de l'enquête recherches des causes de la mort ?..... 45
4 – Quel est l'intérêt d'une autopsie ? 45
5 – Que ne pourra pas faire le Procureur de la République dans le cadre de la découverte d'une personne grièvement blessée ? 45
6 – Dans quels cas une enquête pour disparition inquiétante peut-elle être ouverte ?..... 45
7 – Quelles sont les personnes considérées en fuite ? 46
8 – Quels sont les actes que peut effectuer un OPJ pour la recherche d'une personne en fuite ?. 46
9 – Les interceptions téléphoniques sont-elles possibles pour la recherche d'une personne en fuite, si oui, dans quelles conditions ?..... 46

1 – <u>Vous découvrez un cadavre et la mort vous semble suspecte, quelles sont vos diligences ?</u>

- **Avis immédiat au Procureur de la République (Art 74 - Enquête diligentée sur délégation du P.R)**
- **Transport sans délai sur les lieux**
- **Procéder aux constatations**

1 bis – <u>Quelles sont les possibilités offertes au Procureur de la République ?</u>

- **Peut se déplacer sur les lieux et être assisté de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès**
- **Peut déléguer aux mêmes fins un OPJ de son choix (voire un APJ depuis la LOPMI).**

1 ter – <u>Après vos constatations et l'examen du corps par le médecin, la mort vous semble suspecte, et rien ne vous permet d'établir la réalité d'une infraction pénale, que faites-vous ?</u>

- **Avis au procureur**

1 quater – <u>Quelle peut-être la décision du Procureur de la République ?</u>

- **Ouverture d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort.**
- **Requérir une information pour recherches des causes de la mort.**

2 – <u>Dans le cadre d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort, quelle est la durée de l'enquête ?</u>

- **Il n'y a pas de limitation de durée. Toutefois, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.**

2 bis – <u>Quels sont les actes auxquels vous pouvez procéder ?</u>

- **Il s'agit des actes prévus aux articles 56 à 62 du CPP à l'exception de l'audition libre (existence de RPS)**
  - **Auditions de témoins**
  - **Auditions de la famille**
  - **Perquisitions et saisies**
  - **Réquisitions**
  - **Empêcher toute personne de s'éloigner**

NB : depuis la LOPMI, idem pour l'APJ qui voit sa compétence reconnue : transport, constatations, actes d'enquête, avis PR.

3 – Quel est l'acte autorisé dans le cadre d'une information pour recherches des causes de la mort, et proscrit dans le cadre de l'enquête recherches des causes de la mort ?

- **Interceptions téléphoniques : article 80-4 du CPP.**

4 – Quel est l'intérêt d'une autopsie ?

- **Observer le corps de matière détaillée**
- **Échanger avec le médecin légiste sur les conditions de découverte, et tous éléments de nature à orienter l'autopsie**
- **Déterminer les causes de la mort**
- **Établir l'identité de la victime**
- Procéder à des prélèvements

5 – Que ne pourra pas faire le Procureur de la République dans le cadre de la découverte d'une personne grièvement blessée ?

- **Une ouverture d'information pour recherches des causes des blessures car elle n'est pas prévue par le CPP.**

6 – Dans quels cas une enquête pour disparition inquiétante peut-elle être ouverte ?

- **Disparition d'un mineur,**
- **Disparition d'un majeur protégé,**
- **Disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.**

7 – Quelles sont les personnes considérées en fuite ?

- **La liste est fournie à l'article 74-2 du C.P.P. Il peut s'agir à titre d'exemples de :**
  - **Une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le JI, le JLD, la Chambre de l'Instruction ou le Président de la CI ou le Pdt de la Cour d'assises, lorsqu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement,**
  - **Une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou le JAP,**
  - **Une personne condamnée à une peine privative de liberté (sans sursis) supérieure ou égale à un an ; condamnation exécutoire ou passée en force de chose jugée,**

8 – Quels sont les actes que peut effectuer un OPJ pour la recherche d'une personne en fuite ?

- **Il s'agit des actes prévus aux articles 56 à 62 du CPP (perquisitions, réquisition à toute personne, empêcher toute personne de s'éloigner,**

auditions de toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements).

9 – <u>Les interceptions téléphoniques sont-elles possibles pour la recherche d'une personne en fuite, si oui, dans quelles conditions ?</u>

- **Oui sur accord du JLD**
- **Durée de 6 mois maximum (2 × 3) pour les délits**
- **Pas de limitation pour les crimes**

LA C.D.O

Table des matières

1 – Quelle est la différence entre la bande organisée et l'association de malfaiteurs ?..... 49
2 – Quelles sont les conditions à remplir pour que les OPJ et APJ puissent procéder à une surveillance sur tout le territoire national ?..... 49
3 – Dans le cas d'une dénonciation anonyme, quel sera votre cadre d'enquête initial ?..... 49
4 – Quelle est la durée maximale de garde à vue pour un mineur de 16 à 18 ans impliqué dans un trafic de stupéfiants ?..... 49
5 – Quelle est la durée maximale de garde à vue pour un majeur impliqué dans une affaire de terrorisme ?..... 49
6 – Pour un mineur de 16 à 18 ans impliqué dans une affaire de proxénétisme ?..... 49
7 – Quel magistrat décide des prolongations supplémentaires exceptionnelles en matière de terrorisme ?..... 49
8 – Qui décide du sursis à avis à famille pour un majeur en matière de terrorisme et de stupéfiants ?..... 50
9 – La garde à vue d'un individu est levée après 73h de GAV par sa présentation devant un magistrat. Quand doit-il être présenté ?..... 50
10 – Vous interpellez un individu avec 1kg de cocaïne, que devez-vous faire ?..... 50
11 – Pouvez-vous perquisitionner dans un local réservé à l'habitation en matière de stupéfiants la nuit en flagrant délit ?..... 50
12 – Dans quelles conditions pourrez-vous vous passer de la présence d'une personne gardée à vue ou détenue lors d'une perquisition au domicile de ce dernier ?..... 51
13 – Vous procédez à 23h à une perquisition de nuit en matière de stupéfiants et vous découvrez plusieurs téléviseurs n'ayant aucun rapport avec votre affaire. l'individu ne peut en justifier l'origine . Que faites-vous ? Pouvez-vous saisir ?..... 51
14 – Quelle est la durée d'une infiltration ?..... 51
15 – Par qui est autorisée l'infiltration dans le cadre d'une information judiciaire ?..... 51
16 – Pouvez-vous procéder à la captation d'image d'une personne dans un lieu public ?..... 51
17 – Pouvez-vous capter les paroles d'une personne proférée à titre confidentiel alors qu'elle se trouve dans un lieu public ?..... 52
18 – Si la mise en place du dispositif doit se faire dans un local d'habitation et de nuit, qui l'autorisera ?..... 52
19 – Quelle est la condition pour mettre sous écoute la ligne téléphonique d'un député ?... 52
20 – Quelles sont les conditions pour mettre en place une interception de correspondances électroniques ?..... 52
21 – La C.D.O est elle un cadre juridique ou un régime juridique ?..... 52

1 – <u>Quelle est la différence entre la bande organisée et l'association de malfaiteurs ?</u>

- **Bande organisée : circonstance aggravante définie à l'article 132-71 du Code pénal.**
- **Association de malfaiteurs : infraction autonome prévue et réprimée par l'article 450-1 du Code pénal.**

2 – <u>Quelles sont les conditions à remplir pour que les OPJ et APJ puissent procéder à une surveillance sur tout le territoire national ?</u>

- **Infraction visée aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74.**
- **Avis préalable au procureur de la République directeur d'enquête et au procureur de la République prés le T.J dans le ressort duquel les opérations sont susceptibles de débuter (Cf. art. 706-80 al.2).**

3 – <u>Dans le cas d'une dénonciation anonyme, quel sera votre cadre d'enquête initial ?</u>

- **Enquête préliminaire.**

4 – <u>Quelle est la durée maximale de garde à vue pour un mineur de 16 à 18 ans impliqué dans un trafic de stupéfiants ?</u>

- **96 h, s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un ou plusieurs majeurs a participé à la commission de l'infraction.**

5 – <u>Quelle est la durée maximale de garde à vue pour un majeur impliqué dans une affaire de terrorisme ?</u>

- **144h soit 6 jours.**

6 – <u>Pour un mineur de 16 à 18 ans impliqué dans une affaire de proxénétisme ?</u>

- **96 h, s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'un ou plusieurs majeurs a participé à la commission de l'infraction.**

7 – <u>Quel magistrat décide des prolongations supplémentaires exceptionnelles en matière de terrorisme ?</u>

- **Le Juge des Libertés et de la Détention.**

8 – <u>Qui décide du sursis à avis à famille pour un majeur en matière de terrorisme et de stupéfiants ?</u>

- **GAV ≤ 48 heures : Le Procureur de la République ou le JI.**
- **GAV > 48 heures : Le JLD ou le JI.**

9 – <u>La garde à vue d'un individu est levée après 73h de garde à vue par sa présentation devant un magistrat. Quand doit-il être présenté ?</u>

- **Le jour même.**

10 – <u>Vous interpellez un individu avec 1kg de cocaïne, que devez-vous faire ?</u>

- **Pesée contradictoire**
- **Test**
- **Échantillons**
  - **Si les échantillons sont transmis au LPS 2 échantillons placés sous scellés**
  - **Si les échantillons sont transmis à un laboratoire privé : 3 échantillons (analyse, contre-analyse et alimentation du fichier STUPS – Ce dernier échantillon ne sera pas placé sous scellé)**
- **Scellé du reliquat**

11 – <u>Pouvez-vous perquisitionner dans un local réservé à l'habitation, en matière de stupéfiants, la nuit, en flagrant délit ?</u>

- **Oui, avec l'autorisation du Juge des Libertés et de la Détention requis par le Procureur de la République (Cf. art. 706-89 CPP).**

12 – <u>Dans quelles conditions pourrez-vous vous passer de la présence d'une personne gardée à vue ou détenue lors d'une perquisition au domicile de ce dernier ?</u>

- **Elles sont définies à l'article 706-94 du CPP,**
- **Risque de trouble à l'ordre public,**
- **Ou risque d'évasion,**
- **Ou risque de disparition des preuves,**
- **Et avec l'accord du magistrat D.E (PR ou JI).**

NB : Attention, si c'est une enquête préliminaire : Conditions communes + absence d'assentiment + autorisation du JLD sur requête du PR (Cf. art 706-90 dernier alinéa)

13 – <u>Vous procédez à 23 h à une perquisition de nuit en matière de stupéfiants et vous découvrez plusieurs téléviseurs n'ayant aucun rapport avec votre affaire. l'individu ne peut en justifier l'origine . Que faites-vous ? Pouvez-vous saisir ?</u>

- **Saisine incidente (avis magistrat, cadre d'enquête)**
- **puis à partir de 06h00 : perquisition + saisie-scellé**
- **(si extension de compétence OPJ TC)**

14 – <u>Quelle est la durée d'une infiltration ?</u>

- **4 mois renouvelables (sans limitation)**

15 – <u>Par qui est autorisée l'infiltration dans le cadre d'une information judiciaire ?</u>

- **Par le Juge d'instruction après avis au PR.**

16 – <u>Pouvez-vous procéder à la captation d'image d'une personne dans un lieu public ?</u>

- **Oui, quel que soit le cadre d'enquête (flag, prélim ou CR) et quel que soit le régime juridique (Droit commun ou CDO).**
- **S'il s'agit d'un film « d'une certaine longueur » (au moins une demi-journée), le magistrat directeur d'enquête doit être avisé de cette captation et en contrôler le déroulement (en donner les modalités + date de fin).**

17 – <u>Pouvez-vous capter les paroles d'une personne proférée à titre confidentiel alors qu'elle se trouve dans un lieu public ?</u>

- **Possible uniquement en CDO en tous cadres.**
- **Si CR : Ordonnance du JI aprés avis du PR.**
- **Si flag / prélim : Ordonnance du JLD sur demande du PR.**

18 – <u>Si la mise en place du dispositif doit se faire dans un local d'habitation et de nuit, qui l'autorisera ?</u>

- **Ordonnance du JLD**

19 – <u>Quelle est la condition pour mettre sous écoute la ligne téléphonique d'un député ?</u>

- **Informer préalablement le Président de l'Assemblée nationale.**

20 – <u>Quelles sont les conditions pour mettre en place une interception de correspondances électroniques ?</u>

- **CR (Cf. art 100 CPP) :**
  - **Droit commun et CDO**
  - **Peine ≥ 3 ans**
  - **Durée 4 mois renouvelable (max 1 an si droit commun et 2 si CDO - uniquement 706-73 ou 706-73-1)**
  - **CR spéciale**

- **Flag & Prélim :**
  - **Infractions visées aux articles 706-73 & 706-73-1 uniquement**
  - **Autorisation du JLD sur requête du PR**
  - **Durée 1 mois renouvelable 1 fois**
  - **Contrôle du JLD**

21 – <u>La CDO est elle un cadre juridique ou un régime juridique ?</u>

- **Il s'agit d'un régime juridique. Il déroge du régime juridique de droit commun.**
- **Les cadres juridiques sont : l'enquête de flagrant délit, l'enquête préliminaire, la commission rogatoire et les cadres transitoires.**

LA GARDE A VUE

Table des matières

1 – Quels articles prévoient la garde à vue ? 55
2 – Quelles sont les 7 raisons plausibles de soupçonner qu'une personne à commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ? 55
3 – Quelle est la durée de la garde à vue en droit commun ? 55
4 – Quels sont les droits du gardé à vue ? 55
5 – Quelle est la durée du délai de carence de l'avocat ? 56
6 – Quelle est la durée possible de report de l'avocat ? 56
7 – Quelles sont les conditions pour reporter l'accès à l'avocat ? 56
8 – Le gardé à vue peut faire avertir un proche, mais à qui correspond « le proche » ? 56
9 – Quels sont les documents que peut consulter le gardé à vue ? 56
10 – Quel est le but des observations formulées au magistrat avant la prolongation? 56
11 – Qui prolonge la garde à vue ? 57
11 bis – Pour quelle durée ? 57
11 ter – Dans quelles conditions ? 57
12 – Quelles sont les destinations possibles à l'issue de la garde à vue ? 57
13 – Qui contrôle la garde à vue ? 57
14 – Qui décide de la fin de la garde à vue ? 57
15 – Peut-on prolonger une GAV aux seules de fins de présentation devant le Magistrat ? 57

1 – <u>Quels articles prévoient la garde à vue ?</u>

- **Les article 63 et suivants du CPP.**

2 – <u>Quelles sont les 7 raisons plausibles de soupçonner (RPS) qu'une personne à commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ?</u>

- **Indices matériels**
- **Mise en cause par la victime, co-auteur ou témoin**
- **Comportement anormal de l'intéressé**
- **Présence de l'intéressé sur les lieux des faits**
- **Existence d'éléments positifs**
- **Contenu des déclarations de l'intéressé ou refus de répondre aux questions**
- **Fait que la personne avait des raisons vraisemblables de commettre l'infraction**

3 – <u>Quelle est la durée de la garde à vue en droit commun ?</u>

- **24 heures + 24 heures si infraction punie d'une peine d'un an ou plus**

4 – <u>Quels sont les droits du gardé à vue ?</u>

- **Recevoir information de la qualification, date et lieu présumés de l'infraction et des motifs du 62-2**
- **Droit à l'interprète**
- **Droit au silence**
- **Droit d'assistance de l'avocat**
- **Prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement, un membre de sa famille (parents en ligne directe ou frères et sœurs) + employeur + éventuellement autorités consulaires**
- **Communiquer avec un tiers (Cf liste supra)**
- **Examen médical**
- **Consultation des pièces de procédure**
- **Présenter des observations au procureur de la République dans le cadre d'une éventuelle prolongation de garde à vue**
- **Se faire remettre le formulaire des droits remise de document**

- **<u>Si majeur protégé :</u> Droits évoqués supra + avis tuteur (obligatoire) et droit de communiquer avec le tuteur.**
  Le tuteur pourra en cas de silence de son protégé, demander à ce qu'il soit assisté d'un avocat et faire l'objet d'un examen médical.

5 – <u>Quelle est la durée du délai de carence de l'avocat?</u>

- **2 heures.**

6 – <u>Quelle est la durée possible de report de l'avocat ?</u>

- **12h par le Procureur de la République.**
- **12h suivantes par le JLD saisi par le PR pour une infraction supérieure ou égale à 5 ans.**

7 – <u>Quelles sont les conditions pour reporter l'accès à l'avocat ?</u>

- **3 conditions cumulatives :**
  - **A titre exceptionnel**
  - **Cette mesure est indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête**
  - Et **pour permettre le bon déroulement d'investigations urgents tenant au recueil ou à la conservation des preuves** ou **pour prévenir une atteinte imminente aux personnes**

8 – <u>Le gardé à vue peut faire avertir un proche, mais à qui correspond « le proche » ?</u>

- **Une personne avec laquelle il vit habituellement**
- **L'un de ses parents en ligne directe**
- **L'un de ses frères et sœurs**

9 – <u>Quels sont les documents que peut consulter le gardé à vue ?</u>

- **La notification de la garde à vue**
- **Le certificat médical**
- **Les procès-verbaux d'audition et de confrontation propres à l'intéressé**

<u>10 – Quel est le but des observations formulées au magistrat avant la prolongation ?</u>

- **Demander sa remise en liberté**

11 – <u>Qui prolonge la garde à vue ?</u>

- **Le procureur de la République ou le juge d'instruction (en CR)**

11 bis – <u>Pour quelle durée ?</u>

- **24 heures au plus**

11 ter – <u>Dans quelles conditions ?</u>

- **crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 1 an.**
- **Une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre**
- **Unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus à l'article 62-2 du C.P.P**
- **La présentation au magistrat est facultative**

12 – <u>Quelles sont les destinations possibles à l'issue de la garde à vue ?</u>

- **Remise en liberté (avec ou sans convocation judiciaire)**
- **Déferrement devant le magistrat compétent. Comparution le jour même (803-2 CPP) ou le jour suivant dans un délai maximum de 20h après la levée de garde à vue (803-3 CPP).**

13 – <u>Qui contrôle la garde à vue ?</u>

- **L'autorité judiciaire : PR**
- **L'autorité hiérarchique : visa du registre et désignation d'un responsable de garde à vue**
- **Les parlementaires, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le comité européen de prévention de la torture (visite à tout moment des locaux de GAV)**

14 – <u>Qui décide de la fin de la garde à vue ?</u>

- **Le Procureur de la République (art 63-8 du CPP) ou le magistrat instructeur.**

15 – <u>Peut-on prolonger une garde aux seules de fins de présentation devant le Magistrat ?</u>

- **Si et seulement si le TJ ne dispose pas de petit dépôt.**

LA GARDE A VUE DES MINEURS

Table des matières

1 – Mineurs de 10-13 ans 60
2 – Mineurs de 13-16 ans 61
3 – Mineurs 16-18 ans 62
4 – Peut-on effectuer une perquisition avec un mineur seul ? 62
5 – Un mineur peut-il être placé en détention provisoire ? 63
6 – Quelle est la particularité de l'audition d'un mineur placé en GAV ou sous le régime de la retenue ? 63
7 – Quels sont les quantums de peines pour la délivrance d'une convocation par OPJ pour un mineur ? 63
8 – La comparution immédiate est-elle possible pour les mineurs ? 63
9 – Qu'est-ce que la subrogation des droits ? 64

1 – <u>Mineurs de 10-13 ans</u>

- **Règles générales**
  - **Retenue**
  - **Existence de R.P.S**
  - **Crime ou délit puni au moins de 5 ans + motifs du 62-2**
  - **Accord préalable du PR**
  - **Retenue de 12h maximum – prolongation possible de 12h, après présentation au magistrat parquet (physique ou visio), sauf si circonstances rendant la présentation impossible.**
  - **Mesure strictement limitée au temps nécessaire à l'audition du mineur, à sa présentation au P.R ou sa remise à son civilement responsable**

Outre les droits communs aux majeurs (**qualification de l'infraction ainsi que de la date et du lieu présumés de commission, motifs du 62-2, garder le silence, bénéficier de l'assistance d'un interprète, faire aviser les autorités consulaires de son pays s'il est de nationalité étrangère, communiquer avec un tiers (personne avec laquelle il vit habituellement, un membre de sa famille (parents en ligne directe ou frères et sœurs) ou éventuellement autorité consulaire, consulter un certain nombre de documents (notification de retenue et droits afférents, le certificat médical, les procès-verbaux d'audition le concernant), présenter des observations au magistrat en charge de la mesure,** se faire remettre un formulaire récapitulatif de ses droits), le mineur dispose de :

- Droits obligatoires
  - **Avis famille : immédiat. Report impossible**
  - **Examen médical : dès le début et en cas de prolongation – désignation par le P.R**
  - Avocat : obligatoire (désignation par le PR/JI ou OPJ si pas d'avocat désigné par le mineur ni par son représentant légal)

- Droits propres au mineur
  - **Droit à l'information, remplacement et accompagnement du titulaire de l'autorité parentale**
  - **Droit au respect de sa vie privée**
  - **Droit d'être détenu séparément des majeurs**
  - Droit à la préservation de sa santé
  - Droit à la liberté de religion ou de conviction

2 – Mineurs de 13-16 ans

- **Règles générales**
- **GAV possible**
- **Existence de R.P.S crime ou délit puni d'une peine de prison + motifs 62-2 CPP**
- **24h + 24h si peine ≥ à 5 ans. Avec présentation obligatoire au parquet (physique ou visio).**

Outre les droits communs aux majeurs (**qualification de l'infraction ainsi que de la date et du lieu présumés de commission, motifs du 62-2, garder le silence, bénéficier de l'assistance d'un interprète, faire aviser son employeur et les autorités consulaires de son pays s'il est de nationalité étrangère, communiquer avec un tiers (personne avec laquelle il vit habituellement, un membre de sa famille (parents en ligne directe ou frères et sœurs) ou son employeur ou éventuellement autorité consulaire, consulter un certain nombre de documents (notification de retenue et droits afférents, le certificat médical, les procès-verbaux d'audition le concernant), présenter des observations au magistrat en charge de la mesure,** se faire remettre un formulaire récapitulatif de ses droits), le mineur dispose de :

- Droits obligatoires
  - **Avis famille : immédiat. Report possible sur autorisation du P.R pour une durée de 24 heures (12 heures si mesure ne peut pas être prolongée)**
  - **examen médical : dès le début et en cas de prolongation – désignation par le P.R**
  - Avocat : obligatoire (désignation par le PR/JI ou OPJ si pas d'avocat désigné par le mineur ni par son représentant légal)

- Droits propres au mineur
  - **Droit à l'information, remplacement et accompagnement du titulaire de l'autorité parentale**
  - **Droit au respect de sa vie privée**
  - **Droit d'être détenu séparément des majeurs**
  - Droit à la préservation de sa santé
  - Droit à la liberté de religion ou de conviction

3 – <u>Mineurs 16-18 ans</u>

- **Règles générales**
- **GAV possible**
- **Existence de R.P.S crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement + motifs 62-2**
- **24h + 24h si peine ≥ à 1 an. Présentation obligatoire au parquet (physique ou visio).**

Outre les droits communs aux majeurs (**qualification de l'infraction ainsi que de la date et du lieu présumés de commission, motifs du 62-2, garder le silence, bénéficier de l'assistance d'un interprète, faire l'objet d'un examen médical, faire aviser son employeur et les autorités consulaires de son pays s'il est de nationalité étrangère, communiquer avec un tiers (personne avec laquelle il vit habituellement, un membre de sa famille (parents en ligne directe ou frères et sœurs) ou son employeur ou éventuellement autorité consulaire, consulter un certain nombre de documents (notification de retenue et droits afférents, le certificat médical, les procès-verbaux d'audition le concernant), présenter des observations au magistrat en charge de la mesure,** se faire remettre un formulaire récapitulatif de ses droits), le mineur dispose de :

- Droits obligatoires
  - **Avis famille : immédiat. Report possible sur autorisation du P.R pour une durée de 24 heures (12 heures si mesure ne peut pas être prolongée).**
  - Avocat : obligatoire (désignation par le PR/JI ou OPJ si pas d'avocat désigné par le mineur ni par son représentant légal)

- Droits propres au mineur
  - **Droit à l'information, remplacement et accompagnement du titulaire de l'autorité parentale**
  - **Droit au respect de sa vie privée**
  - **Droit d'être détenu séparément des majeurs**
  - Droit à la préservation de sa santé
  - Droit à la liberté de religion ou de conviction

4 – <u>Peut-on effectuer une perquisition avec un mineur seul?</u>

- **Oui mais cela est vivement déconseillé, car il n'est pas le maître de la maison.**

5 – <u>Un mineur peut-il être placé en détention provisoire ?</u>

- **Impossible pour les mineurs de 13 ans.**
- **A titre exceptionnel pour les mineurs de plus de 13 ans.**

6 – <u>Quelle est la particularité de l'audition d'un mineur placé en GAV ou sous le régime de la retenue ?</u>

- **L'enregistrement audiovisuel (vidéo-GAV).**

7 – <u>Quels sont les quantums de peines pour la délivrance d'une convocation par OPJ pour un mineur ?</u>

- **La COPJ ne peut concerner que les contraventions et délits.**
- **Le procureur de la République peut au choix faire délivrer une convocation devant la juridiction ou se faire présenter le mineur s'il envisage à son encontre une mesure de contrainte.**

8 – <u>La comparution immédiate est-elle possible pour les mineurs?</u>

- **Non, car le jugement d'un mineur se fait en deux temps :**

→ Il comparait en premier lieu devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants plus afin qu'il soit statué sur sa culpabilité. Cette audience se tient dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois.
→ Il est ensuite à nouveau convoqué devant cette même juridiction afin qu'elle décide de la peine à prononcer.

- **Compétence JDE : contravention de 5e classe ou délit.**
- **Compétence T.P.E : délit dont la peine est ≥ 3 ans commis par un mineur de 13 ans, pour des faits particulièrement graves ou complexes.**

9 – <u>Qu'est-ce que la subrogation des droits ?</u>

- **Le droit accordé aux civilement responsables d'un mineur en GAV de solliciter à sa place des droits qu'il n'a pas souhaité exercer (avocat obligatoire avec désignation en cascade pour tous les mineurs / médecin facultatif pour les 16-18 donc subrogation possible des CVRP lors de l'avis famille)**

NB : puis l'avocat au sujet du médecin s'il y a refus du mineur et du CVRP (pour les 16/18 seulement).

AUDITION LIBRE

Table des matières

1 – Quel article prévoit l'audition libre ? 67
2 – Quelles sont les personnes concernées ? 67
3 – Quels sont les cadres d'enquête concernés ? 67
4 – Quelle est la condition requise pour qu'une personne soit entendue librement? 67
5 – Quels sont les droits de l'article 61-1 du CPP ? 67
6 – Si une convocation a été adressée au mis en cause pour une audition libre que doit-elle comporter ? 68
7 – Quel est le but de l'audition d'un mis en cause ? 68
8 – Pourquoi réaliser une confrontation ? 68

1 – <u>Quel article prévoit l'audition libre ?</u>

- **L'article 61-1 du CPP.**

2 – <u>Quelles sont les personnes concernées ?</u>

- **Personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (crime, délit et contravention)**
- **Un majeur ou un mineur**

NB : Attention, l'audition libre implique l'absence de contrainte.

3 – <u>Quels sont les cadres d'enquête concernés ?</u>

- **Enquête de flagrance**
- **Enquête préliminaire**
- **Exécution d'une commission rogatoire**

4 – <u>Quelle est la condition requise pour qu'une personne soit entendue librement ?</u>

- **L'absence de contrainte.**

5 – <u>Quels sont les droits de l'article 61-1 du CPP ?</u>

- **La qualification, la date et le lieu présumé de l'infraction,**
- **Le droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue,**
- **Le droit d'être assisté le cas échéant par un interprète,**
- **Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,**
- **Le droit d'être assisté au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat choisi par elle ou désigné d'office à sa demande (*crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement uniquement*),**
- **Consultation des auditions et confrontations + PV de notification des droits,**
- **La possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.**

6 – <u>Si une convocation a été adressée au mis en cause pour une audition libre que doit-elle comporter ?</u>

- **L'infraction dont elle est suspectée**
- **Le droit d'être assisté par un avocat (crime et délit puni de prison uniquement)**
- **Les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle**
- **Les modalités de désignation d'un avocat**
- **Les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition**

NB : Les éléments précités ne sont nullement une obligation, l'article 61-1 al.9 précise en effet que c'est uniquement si le déroulement de l'enquête le permet.

7 – <u>Quel est le but de l'audition d'un mis en cause ?</u>

- **L'interrogatoire doit permettre de compléter et de confirmer ou d'infirmer les preuves et les présomptions préalablement rassemblées par l'enquête.**

8 – <u>Pourquoi réaliser une confrontation ?</u>

- **Revenir sur des contradictions manifestes relevées entre différentes auditions, ou entre les parties adverses.**

NB : L'accord préalable des témoins ou victimes est nécessaire. La victime pourra être assistée de son avocat.

LES PERQUISITIONS

Table des matières

1 - Quel article régit la perquisition ? 71
2 - Peut-on user de la coercition pour pénétrer dans les lieux ? 71
3 - En l'absence de la personne au domicile duquel a lieu la perquisition, qui doit assister à la perquisition ? 71
4 - Au cours d'une perquisition peut-on retenir des personnes sur place ? 71
5 - Qui peut effectuer une perquisition au domicile d'un médecin ? 71
6 - Qui peut effectuer une perquisition au domicile d'un avocat, d'un journaliste ? 71
7 - Chez qui peut-on effectuer une perquisition ? 72
8 - Peut-on effectuer une perquisition au cabinet d'un médecin, d'un huissier ou d'un avocat ? 72
9 - Quelles sont les heures légales pour pouvoir effectuer une perquisition ? 72
10 - Que faites-vous en cas de découverte d'objets ou documents intéressants l'enquête ? 72
11 - Pourquoi place-t-on un objet sous scellé ? 72
12 - Peut-on effectuer une fouille de véhicule à 01h00 du matin ? 73
13 - Lors d'une perquisition pour une affaire de vol de vêtements, vous trouvez un pistolet automatique, que faites-vous? 73
14 - Quelle est la différence entre la fouille de sécurité et la fouille intégrale? 73
15 - A quoi est assimilée la fouille intégrale? 73
16 - Qui peut effectuer une fouille intégrale en flagrant délit? 73
17 - Quelle est la condition requise pour réaliser une fouille intégrale ? 74
18 - Une fouille intégrale est-elle possible avant 6 h ou après 21 heures? 74
19 - Qui réalise les investigations corporelles ? 74
20 - Qui autorise le bris de scellé et la restitution des objets ? 74
21 - Qui peut également procéder à l'ouverture des scellés ? 74

1 – Quel article régit la perquisition ?

- **L'article 56 CPP.**

2 – Peut-on user de la coercition pour pénétrer dans les lieux ?

- **Flag et CR : oui.**
- **Préliminaire : non.**

3 – En l'absence de la personne au domicile duquel a lieu la perquisition, qui doit assister à la perquisition ?

- **Un représentant.**
- **À défaut deux témoins.**

4 – Au cours d'une perquisition peut-on retenir des personnes sur place ?

- **Oui.**

→ Article 56 dernier alinéa du CPP : si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'OPJ le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
+ Circulaire DACG : avis PR dans le cas d'une telle rétention.

5 – Qui peut effectuer une perquisition au domicile d'un médecin ?

- **L'OPJ.**

6 – Qui peut effectuer une perquisition au domicile d'un avocat, d'un journaliste ?

- **Le procureur de la République.**
- **S'agissant de la perquisition au domicile du journaliste, les investigations doivent être liées à son activité professionnelle.**

7 – Chez qui peut-on effectuer une perquisition ?

- **Toute personne susceptible d'avoir participé à l'infraction.**
- **Au domicile d'une personne susceptible de détenir des « objets » relatifs aux faits.**
- **Dans les lieux où sont entreposés des armes (infraction de violences).**
- **Dans les lieux où sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est envisagée.**

8 – <u>Peut-on effectuer une perquisition au cabinet d'un médecin, d'un huissier ou d'un avocat ?</u>

- **Seul un magistrat est compétent pour cela.**

9 – <u>Quelles sont les heures légales pour pouvoir effectuer une perquisition ?</u>

- **Entre 6h et 21h.**

10 – <u>Que faites-vous en cas de découverte d'objets ou documents intéressants l'enquête ?</u>

- **SDISS : Situation, Description, Interpellation, Saisie et Scellé (scellé provisoire si l'inventaire est impossible).**

11 – <u>Pourquoi place-t-on un objet sous scellé ?</u>

- **Pour garantir l'authenticité de l'objet préalablement saisi.**

12 – <u>Peut-on effectuer une fouille de véhicule à 01h00 du matin ?</u>

- **Véhicule stationné sur la VP : oui.**
- **Dans un garage : non.**

13 – <u>Lors d'une perquisition pour une affaire de vol de vêtements, vous trouvez un pistolet automatique, que faites-vous ?</u>

- **Saisine incidente.**
- **Avis parquet qui nous précisera le cadre juridique.**
- **Saisie scellé.**

<u>14 – Quelle est la différence entre la fouille de sécurité et la fouille intégrale ?</u>

- **Fouille de sécurité : mesure administrative qui a pour but d'ôter aux personnes concernées les armes et objets dangereux pour elles-mêmes ou autrui. On peut aller jusqu'à la dernière couche de vêtements.**
- **Fouille intégrale : rechercher des indices, objets, document dans le cadre d'une enquête. Seule une personne gardée à vue peut faire l'objet de cette mesure. On peut aller jusqu'à la mise à nu.**

15 – <u>A quoi est assimilée la fouille intégrale ?</u>

- **À une perquisition.**

16 – <u>Qui peut effectuer une fouille intégrale en flagrant délit?</u>

- **Un OPJ de même sexe (ou à défaut un APJ de même sexe et sous le contrôle de l'OPJ Directeur d'Enquête).**

17 – <u>Quelle est la condition requise pour réaliser une fouille intégrale ?</u>

- **Une personne placée sous le régime de la GAV.**
- **Les nécessités de l'enquête.**
- **La fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisés ou sont inefficaces.**

18 – <u>Une fouille intégrale est-elle possible avant 6 h ou après 21 heures?</u>

- **Oui.**

19 – <u>Qui réalise les investigations corporelles ?</u>

- **Un médecin requis par l'OPJ (Cf. art. 63-7 al 2 du CPP).**

20 – <u>Qui autorise le bris de scellé et la restitution des objets ?</u>

- **Le procureur de la République.**

21 – <u>Qui peut également procéder à l'ouverture des scellés ?</u>

- **Les personnes qualifiées (art 60 du CPP) + 60-3 CPP (bris de scellé informatique autorisé sur réquisition par personne qualifiée).**

LES RÉQUISITIONS JUDICIAIRES

Table des matières

1 - Qu’est-ce qu’une réquisition judiciaire ? 77
2 - Qui peut être requis ? 77
3 - Quelles sont les différentes réquisitions que vous connaissez ? 77

1 – <u>Qu'est-ce qu'une réquisition judiciaire ?</u>

- **Un titre qui permet de contraindre les personnes ou organismes requis à : accomplir certains actes, remettre un document.**

- **La remise de la réquisition lève le secret professionnel.**

- **Elle est différente de la réquisition à témoin afin de nous assister lors d'une perquisition. En effet, cette personne n'est pas chargée d'accomplir des actes (*seule la présence est requise*). Il n'y aura pas de remise de réquisition.**

2 – <u>Qui peut être requis ?</u>

- **Toute personne qualifiée qui prête serment par écrit d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience. (*art 60 al2 du CPP*).**

3 – <u>Quelles sont les différentes réquisitions que vous connaissez ?</u>

- **Réquisition à personne qualifiée (art 60 du CPP)**
- **Réquisition aux fins de remise de documents (art 60-1 du CPP)**
- **Réquisition informatique (art 60-2 al 1 du CPP)**
- **Réquisition à manouvrier (pas d'article spécifique si ce n'est celui qui réprime l'art R 642-1 du Code pénal)**
- **Réquisitions bancaires et postales**
- **Réquisitions téléphoniques**
- **Réquisitions dans le cadre de la vérification de l'imprégnation alcoolique**
- **Réquisitions dans le cadre de la mesure de garde à vue : réquisition à médecin (art 63-3 du CPP - réquisition à interprète – art 60 du CPP)**

NB1: le candidat pourrait également citer d'autres réquisitions mais qui ne sont pas des réquisitions judiciaires à savoir : la réquisition à manouvrier (*<u>ex :</u>* serrurier) qu'un APJ peut établir, ou la réquisition à expert de la seule compétence du magistrat (*<u>ex :</u>* médecin légiste pour une autopsie).

NB2 : la LOPMI a supprimé la procédure des réquisitions aux services de police techniques ou scientifiques (SLPT, IJ, LABO etc).

GEOLOCALISATION

EN TEMPS RÉEL

Table des matières

1 – Qu'est-ce que la géolocalisation ? 81
2 – Dans quels cas, la géolocalisation est-elle possible ? 81
3 – Quelles sont les personnes qui peuvent faire l'objet d'une géolocalisation ? 81
4 – Qui met en place la géolocalisation ? 81
5 – Quelle est la durée de cette mesure ? 82
6 – L'OPJ peut-il s'exonérer de l'autorisation d'un magistrat ? 82
7 – Quels sont les lieux où il est interdit de pénétrer pour installer ou retirer un dispositif de géolocalisation ? 83
8 – Les procédures incidentes sont-elles possibles ? 83
9 – Que pouvez-vous dire au sujet de l'anonymat des personnes ayant permis l'installation d'un dispositif de géolocalisation 83
10 – Quels sont les deux techniques de géolocalisation ? 84

1 – <u>Qu'est-ce que la géolocalisation ?</u>

- **Un moyen technique destiné à la localisation, en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur (Cf. article 230-32 CPP).**

2 – <u>Dans quels cas, la géolocalisation est-elle possible ?</u>

- **Crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement ≥ 3 ans.**
- **Enquête ou information en recherches des causes de la mort et des blessures (art 74 et 80-4 du CPP).**
- **Enquête en recherche des causes de la disparition (art 74-1 et 80-4 du CPP).**
- **Enquête pour la recherche d'une personne en fuite (art 74-2 du CPP).**

3 – <u>Quelles sont les personnes qui peuvent faire l'objet d'une géolocalisation ?</u>

- **Les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.**
- **Tout individu dès lors que les nécessités de l'enquête l'exigent.**

4 – <u>Qui met en place la géolocalisation ?</u>

- **OPJ,**
- **APJ sous la responsabilité d'un OPJ,**
- **Sur réquisition de l'OPJ, personne appartenant à un service, unité organisme placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur.**

5 – <u>Quelle est la durée de cette mesure ?</u>

- **Enquête de flagrance ou enquête préliminaire :**
  - **Avec accord du procureur de la République pour une durée de :**
    - **15 jours consécutifs (si infractions listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP)**
    - **8 jours consécutifs pour les autres infractions.**
  - **À l'issue de ce délai, prolongation pour une durée d'1 mois renouvelable une fois par le JLD.**

- **Cadres transitoires (articles 74 à 74-2 CPP) :**

- par le procureur de la République pour une durée de 15 jours consécutifs.

- À l'issue de ce délai, JLD pour une durée de 1 mois renouvelable une fois.

- **Instruction préparatoire ou information pour rechercher les causes de la mort ou de la disparition :**

- Par le JI : pour une durée de 4 mois (renouvelable).

NB : Les décisions des magistrats ne sont pas susceptibles de recours.

6 – <u>L'OPJ peut-il s'exonérer de l'autorisation d'un magistrat ?</u>

- **L'OPJ, ou tout agent requis par lui, peut en cas d'urgence (risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens) procéder aux opérations de géolocalisation. Il doit immédiatement informer le magistrat lequel peut ordonner la fin de l'opération.**
- **L'entrée dans un lieu d'habitation se fera sur accord préalable du magistrat (JLD ou JI selon les cas).**

7 – <u>Quels sont les lieux où il est interdit de pénétrer pour installer ou retirer un dispositif de géolocalisation ?</u>

- **Ceux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5 ainsi qu'à l'article 100-7 du CPP. Il s'agit donc :**
- **Cabinet et domicile d'un avocat, locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats (art 56-1 CPP),**
- **Locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, véhicules professionnels de ces entreprises ou agences, domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle (art 56-2 CPP)**
- **Cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un huissier (art 56-3 CPP)**
- **Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale (art 56-4 CPP)**
- **Cabinet et domicile d'un magistrat (art 56-5 et 100-7 CPP)**
- **Bureau et domicile d'un député ou sénateur (art 100-7 du CPP)**

- **Toutefois, il est possible toutefois de procéder :**
- **à l'installation ou au retrait d'une balise sur un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un autre lieu privé**
- **à la géolocalisation du téléphone d'une personne mentionnée aux articles 56-1 à 56-3 et 100-7 du CPP**

8 – <u>Les procédures incidentes sont-elles possibles ?</u>

- **Oui (art 230-37 du CPP).**

9 – <u>Que pouvez-vous dire au sujet de l'anonymat des personnes ayant permis l'installation d'un dispositif de géolocalisation ?</u>

- **Dispositif applicable exclusivement au stade de l'instruction,**
- **Pour un crime ou un délit prévu à l'article 706-73 du CPP,**
- Informations susceptibles de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qui ne seraient ni utiles à la manifestation de la vérité, ni indispensables à l'exercice des droits de la défense.

10 – <u>Quels sont les deux techniques de géolocalisation ?</u>

- Le suivi dynamique, en temps réel, d'un terminal de télécommunications aux fins de localiser notamment un téléphone portable,
- Le suivi dynamique, en temps réel, d'un objet.

QUESTIONS DIVERSES

Table des matières

1 - Dans quel cas, l'OPJ agissant en flagrant délit, en préliminaire ou sur CR peut faire pratiquer à un dépistage de MST sur une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir commis un viol ? 87
2 - Vous travaillez à Paris et vous devez vous rendre à Fontainebleau pour interpeller un mis en cause dans une affaire que vous traitez en flagrant délit, quel article de l'extension de compétence viserez vous ? 87
3 - Vous travaillez à Paris et vous vous rendez à Cannes pour renforcer vos collègues pour le festival de Cannes, en vertu de quel article du CPP pourrez-vous acter ? 87
4 - Vous travaillez à Paris, vous êtes destinataire d'une commission rogatoire afin de vous rendre à Marseille, qui devez-vous aviser avant votre départ ? 87

5 - Vous êtes toujours à Marseille, et toujours dans le cadre de votre commission rogatoire, vous placez un individu en garde à vue, qui avisez-vous ? 87
6 – En quoi consiste le « plan alerte-enlèvement »? 88
7 – Quelles mesures administratives privatives de liberté connaissez-vous ? 88
8 - Que doit vérifier un OPJ lors d'une saisine rédigée par un APJ ? 88
9 - Quel est le but des avis aux autorités ? 88
10 - Dans quelles circonstances peut être appliquée la légitime défense ? 89
11 - Quelle est la différence entre un vol et une extorsion ? 89
12 - Quelle est la différence entre l'état de nécessité et la légitime défense? 89
13 – En quoi consiste le blanchiment ? 89
14 - Que signifie l'acronyme FICOBA ? 89
15 - Quelle juridiction est chargée de juger un membre du gouvernement ayant commis un délit dans l'exercice de ses fonctions ? 89
16 - Qu'est-ce que la préméditation ? 90
17 - Quelle est la différence entre guet-apens et embuscade ? 90
18 - Quelles obligations sont faites à l'enquêteur en matière de violences au sein du couple ? 90
19 - Qu'est-ce que le FIJAISV ? 91
20 - Quel est son but ? 91
21 - Qu'est-ce que le FNAEG ? 92
21 bis - Que centralise t il ? 92
21 ter - Combien de temps sont conservées les informations ? 92
21 quater - Comment obtenir l'effacement des données du FNAEG, avant l'expiration de la durée de conservation, ... 92
22 - Qu'est-ce que le FAED ? 93
22 bis - Quelles sont les personnes inscrites au FAED ? 93
22 - ter Pour obtenir l'effacement des données du FAED, avant l'expiration de la durée de conservation 93
23 - Un témoin se présente à votre service pour y être entendu ; il ne veut pas que son adresse personnelle soit connue des personnes mises en cause et de leurs proches, que faites-vous 94
24 - Un témoin veut déposer de manière anonyme, qu'elle est la procédure à suivre ? 95
25 – Quelles sont les conditions de l'usage des armes par les forces de l'ordre ? 97
26 – Quelles sont les personnes autorisées à communiquer des informations au public lors d'une enquête de flagrant délit ? 98
27 – Qu'appelle-t-on une procédure incidente ? 98
28 – Vous découvrez à l'occasion d'une perquisition conduite au domicile d'un gardé à vue une nouvelle infraction. Quelles sont les possibilités qui vous sont offertes afin de diligenter cette procédure incidente? 98

1 – <u>Dans quel cas, l'OPJ agissant en flagrant délit, en préliminaire ou sur CR peut faire pratiquer à un dépistage de MST sur une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir commis un viol ?</u>

- **La victime en fait la demande ou lorsque son intérêt le justifie,**
- **Le mis en cause peut refuser, mais l**e PR ou le JI peu(ven)t autoriser, sur instructions écrites, le dépistage même sans l'accord du MEC (**art 706-47-2 du CPP)**

2 – <u>Vous travaillez à Paris et vous devez vous rendre à Fontainebleau pour interpeller un mis en cause dans une affaire que vous traitez en flagrant délit, quel article de l'extension de compétence viserez-vous ?</u>

- **L'art 18 al 3 du CPP.**

3 – <u>Vous travaillez à Paris et vous vous rendez à Cannes pour renforcer vos collègues pour le festival de Cannes, en vertu de quel article du CPP pourrez-vous acter ?</u>

- **L'art 18 al 2 du CPP,**

4 – <u>Vous travaillez à Paris, vous êtes destinataire d'une commission rogatoire afin de vous rendre à Marseille, qui devez-vous aviser avant votre départ ?</u>

- **Le PR Territorialement Compétent (s'il est avisé par son homologue c'est bien souvent l'OPJ qui le fera ou l'OPJ TC)**
- **Le JI Directeur d'Enquête (avis de courtoisie).**
- **L'OPJ TC (le JI peut demander l'assistance d'un OPJ TC).**

5 – <u>Vous êtes toujours à Marseille, et toujours dans le cadre de votre commission rogatoire, vous placez un individu en garde à vue, qui avisez-vous ?</u>

- **JI DE**
- **Le PR TC est censé être avisé par le JIDE, qui est également censé aviser le JITC.**

6 – <u>En quoi consiste le « plan alerte-enlèvement »?</u>

- **Il a été mis en place en 2006.**
- **Il peut être déclenché sur décision du PR dès lors qu'il s'agit d'un enlèvement avéré et non d'une disparition, même inquiétante,**
- **que la victime est mineure,**
- **que la vie ou l'intégrité physique de l'enfant est en danger,**
- **que le procureur dispose d'informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l'enfant ou de son ravisseur.**

7 – <u>Quelles mesures administratives privatives de liberté connaissez-vous ?</u>

- **Mesures à l'encontre des étrangers (rétention administrative, placement en zone d'attente)**
- **I.P.M**
- **Admission en soins psychiatriques sans consentement (demande d'un tiers, du représentant de l'État)**
- **L'assignation à résidence**
- **Retenue administrative – liens avec une entreprise terroriste – (vérification administrative, perquisition administrative)**

8 – <u>Que doit vérifier un OPJ lors d'une saisine rédigée par un APJ ?</u>

- **La nature de l'infraction**
- **Le cadre juridique**
- **Le motif du contrôle d'identité ou de l'interpellation**
- **Si les recherches habituelles ont été faites (FPR, FVV, etc)**

9 – <u>Quel est le but des avis aux autorités ?</u>

- **Informer**
- **Recevoir des instructions**
- **Permettre l'exercice du contrôle et de direction des autorités**
- **Solliciter une autorisation d'action**

10 – Dans quelles circonstances peut être appliquée la légitime défense ?

- L'attaque doit être : Actuelle, Injustifiée et Réelle
- La défense doit être Nécessaire, Concomitante et Proportionnée

NB : c'est une cause d'irresponsabilité pénale.

11 – Quelle est la différence entre un vol et une extorsion ?

- **Dans le vol il y a soustraction**
- **Dans l'extorsion la victime remet d'elle-même sous la contrainte**

12 – Quelle est la différence entre l'état de nécessité et la légitime défense?

- **L'état de nécessité : une infraction est commise afin d'en stopper une plus grave**
- **La légitime défense : une infraction est commise en réponse à une attaque**

13 – En quoi consiste le blanchiment ?

- **À aider à apporter une apparence légale à de l'argent provenant d'une infraction.**

14 – Que signifie l'acronyme FICOBA ?

- **Fichier des comptes bancaires**
- **Il recense l'ensemble des comptes dont est titulaire une personne physique ou morale ainsi que ceux sur lesquels il a procuration.**

15 – Quelle juridiction est chargée de juger un membre du gouvernement ayant commis un délit dans l'exercice de ses fonctions ?

- **La cour de justice de la république.**

16 – Qu’est-ce que la préméditation ?

- **Il s’agit d’une circonstance aggravante définie à l’article 132-72 du CP soit le « dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ».**

17 – Quelle est la différence entre guet-apens et embuscade ?

- **Le guet-apens est une circonstance aggravante définie à l’article 132-71-1 du CP.**
- **L’embuscade est une infraction autonome visant les AFP, PDAP, prévue et réprimée par l’article 222-15-1 du code pénal.**

18 – Quelles obligations sont faites à l'enquêteur en matière de violences au sein du couple ?

- 1/ **Nécessité d'une prise en charge spécifique et adaptée** (assurer une confidentialité, essayer de faire au mieux en fonction des locaux, laisser la porte ouverte, l’art. D1-6 CPP prévoit que la victime sera entendue par un fonctionnaire de même sexe si elle en fait la demande (sauf urgence), faire preuve de discernement, neutralité et s’abstenir de tout jugement, et les encourager à déposer plainte, etc.)

- 2/ **Rappel droits des victimes** : être accompagnée de son représentant légal, personne majeure de son choix, y compris par un avocat (article 10-2 8° CPP) ; se domicilier à l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci (article 10-2 9° CPP) ; dans les jours et heures ouvrables, la victime sera orientée vers un service spécialisé (BLPF, référent…). En dehors des heures ouvrables, vers l’OPJ de permanence.

- 3/ **Le recueil des déclarations de la victime :** Le principe : dépôt de plainte ou audition sur PV blanc, l'exception : le PV ou la MCI (si la victime ne souhaite qu'aucun acte ne soit rédigé, le policier établit une MCI détaillée voire un PV de renseignements qui fera office de saisine),
- Avis systématique à la hiérarchie et au Parquet,
- Remise d'une réquisition judiciaire aux fins d'examen médical,
- **La grille d’évaluation du danger,**
- **La consultation des fichiers,**
- Les documents et informations systématiquement remis à la victime :
  – La copie de sa plainte ou de sa déclaration de main-courante,
  – Le récépissé des droits des victimes,
  – Le document l’information des victimes comportant les coordonnées locales des Intervenants Sociaux en Commissariat, psychologues et permanences d’associations ;

– La réquisition judiciaire descriptive des blessures et du retentissement psychologique.

- 4/ **L'informer qu'elle peut obtenir une ordonnance de protection.**

- **5/ La mise en sécurité de la victime**

NB : cf Loi juillet 2020 : le policier a l'obligation de saisir les armes de l'auteur de violences conjugales

+ Modification de l'article 56 CPP (loi 30-07-20) :
si infraction de violences volontaires (pas nécessairement violences conjugales), l'OPJ PEUT saisir les armes à disposition du MEC (lui appartenant ou pas). Circulaire MI 26 janv 2021 : La saisie des armes doit être systématique en cas de violences conjugales (idem DACG 03/08/20). La perquisition se fait dans le cadre de la procédure judiciaire pour violences.

19 – Qu'est-ce que le FIJAISV ?

- **Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes,**
- **Il est placé sous l'autorité du ministère de la Justice,**
- **Il est contrôlé par un magistrat**

20 – Quel est son but ?

- **Prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle et violente.**
- **Faciliter l'identification et la localisation de leurs auteurs.**

21 – Qu’est-ce que le FNAEG ?

- **Fichier national automatisé des empreintes génétiques**
- **Le FNAEG sert à faciliter l’identification et la recherche :**
  - **des auteurs d’infractions à l’aide de leur profil génétique**
  - **de personnes disparues à l’aide du profil génétique de leurs descendants ou de leurs ascendants.**

21 bis – Que centralise-t-il ?

- **Il centralise les empreintes génétiques :**
  - **des personnes non identifiées (empreintes issues de prélèvements sur les lieux d’une infraction),**
  - **des personnes identifiées (personnes condamnées ou mises en cause pour une des infractions listées à l'article 706-55 du CPP).**

21 ter – Combien de temps sont conservées les informations ?

- **40 ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, pour les personnes ayant bénéficié d’une décision de classement sans suite, non lieu, relaxe ou acquittement pour trouble mental ainsi que les traces biologiques,**
- **25 ans pour les personnes mises en cause,**
- **25 ans pour les empreintes génétiques des ascendants ou descendants**

21 quater – Comment obtenir l'effacement des données du FNAEG, avant l'expiration de la durée de conservation ?

- **Il faut faire une demande d'effacement au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déclaration au greffe.**
- **En cas de refus d’effacement, il existe une possibilité de recours devant le Juge des libertés et de la détention puis, en cas de nouveau refus, devant le Président de la chambre de l’instruction.**

22 – Qu’est-ce que le FAED ?

- **Fichier automatisé des empreintes digitales**
- **Le FAED sert à la recherche et à l’identification des auteurs de crimes et de délits, ainsi qu’à la poursuite, à l’instruction et au jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie.**
- **Le FAED permet de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une**

peine privative de liberté, pour éviter par exemple une erreur judiciaire en détectant les fausses identités et les cas de récidive.

- **Il s'agit également d'identifier par comparaison les traces de personnes inconnues relevées sur des lieux d'infractions.**

22 bis – Quelles sont les personnes inscrites au FAED ?

- **Les personnes mises en cause dans une procédure pénale (enquête pour crime ou délit flagrant, enquête préliminaire, commission rogatoire, enquête ou instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte, exécution d'un ordre de recherche délivré par l'autorité judiciaire)**
- **Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont inscrites dans le FAED.**
- **Les empreintes sont conservées pendant 25 ans au maximum.**

22 ter – Comment obtenir l'effacement des données du FAED, avant l'expiration de la durée de conservation ?

- **Il faut faire une demande d'effacement au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déclaration au greffe.**
- **En cas de refus d'effacement, il existe une possibilité de recours devant le Juge des libertés et de la détention puis, en cas de nouveau refus, devant le Président de la chambre de l'instruction.**

23 – Un témoin se présente à votre service pour y être entendu ; il ne veut pas que son adresse personnelle soit connue des personnes mises en cause et de leurs proches, que faites-vous ?

- Application des dispositions prévues aux articles art 706-57 et R53-22 à R53-26 CPP :

- **Conditions :**
  - **le témoignage est susceptible de fournir des éléments de preuve intéressant l'enquête**
  - **il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre une infraction (il ne doit pas**

être le complice ou l'instigateur de l'infraction pour laquelle il témoigne)

- **<u>Mise en œuvre :</u>**
  - **Solliciter l'autorisation du PR ou du JI**
  - **Accord du représentant légal si le témoin est mineur**
  - **Peut aussi communiquer leur adresse professionnelle, si leur témoignage s'inscrit dans le cadre de leur activité professionnelle**
  - **inscription de la véritable adresse <u>sur un registre ad-hoc</u> tenu au siège du service de police**
  - **le témoin doit informer le service l'ayant entendu de tout changement d'adresse durant l'année qui suit son audition**

- **<u>Le Procès-verbal comporte</u> :**
  - **l'autorisation du PR ou du JI**
  - **le numéro d'ordre d'inscription au registre ad-hoc**
  - **le nom et l'adresse du service détenant ce registre**
  - **l'avis donné à la personne qu'elle doit signaler tout changement d'adresse durant l'année qui suit son audition**

24 – Un témoin veut déposer de manière anonyme, qu'elle est la procédure à suivre ?

- Application des dispositions prévues aux articles 706-58 et R53-27 à R53-32 du CPP :
- **Principe :** le témoignage est réservé aux témoins (si aucune raison plausible…)
- Attention : la victime ne peut en aucun cas déposer plainte de manière anonyme (elle peut se domicilier par contre chez un tiers),
- Infractions d'au moins 3 ans d'emprisonnement, quel que soit le cadre d'enquête,
- Il peut apporter des éléments de preuve intéressant l'enquête,
- L'audition dans la forme habituelle est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celle de sa famille ou de ses proches,
- Le JLD autorise le recours à cette mesure, sur requête motivée du PR ou du JI,
- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'un témoin anonyme,
- La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié d'une protection est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende,

- **La procédure :**
- Transmission au PR ou au JI d'un rapport sollicitant et motivant l'application de cette procédure
- Ce rapport peut être accompagné du PV distinct d'audition contenant l'identité du témoin exposant ses raisons,
- PV distinct transmis au PR qui l'archive dans un dossier « distinct » qu'il conserve l'identité du témoin inscrite par le PR sur un registre qu'il conserve au TJ,
- Le PR, ou le JI après avis du PR, formule une requête motivée auprès du JLD,
- Le JLD autorise par ordonnance le recours au témoignage anonyme,
- Des confrontations entre un témoin anonyme et les personnes mises en cause peuvent être organisées, à condition qu'elles mettent en œuvre des moyens techniques permettant de préserver l'anonymat (confrontation à distance, voix modifiée…),
- Les convocations et citations à comparaître du témoin sont effectuées par le PR. En cas de changement d'adresse, le PR inscrit la nouvelle adresse dans le registre
  - En cas de refus par le JLD de recourir au témoignage anonyme, l'ensemble des documents (rapport de l'enquêteur, requête ou avis du

PR, ordonnance de refus du JLD) sont placés dans le dossier « distinct »,
- Tenue d'un registre ah-hoc,
- Il est attribué un numéro d'ordre au témoin anonyme ; ce numéro d'ordre est le même qui figure sur le registre du TJ et sur l'ordonnance du JLD. Il figurera également dans le dossier « distinct ».

- Formalisme **:**

Registre ad-hoc conservé au TJ mentionne le numéro d'ordre attribué au témoin anonyme, son identité, son adresse ainsi que les références du service de police et le numéro de la procédure		
PV d'audition	**PV distinct**	**Dossier distinct**
✓ numéro d'ordre figurant sur le registre du TGI ✓ seul le rédacteur signe chaque page du PV ✓ mention finale : *« après lecture faite personnellement , le témoin déclare persister dans ses déclarations et signer uniquement le procès-verbal distinct* ✓ L'ordonnance du JLD est annexée	✓ numéro d'ordre du témoin, son identité, son adresse personnelle ✓ l'avis fait à la personne d'informer le PR de tout changement d'adresse dans l'année qui suit son audition ✓ La signature de la personne apposée après relecture de son audition	✓ conservé par le PR ou le JI ✓ numéro d'ordre ✓ la requête motivée du PR ou JI adressée au JLD, établissant l'identité de la personne et présentant les raisons de son témoignage anonyme ✓ le rapport de l'enquêteur ✓ l'avis du PR (si requête formulée par le JI) ✓ le PV d'audition distinct

25 – Quelles sont les conditions de l'usage des armes par les forces de l'ordre ?

- **Elles répondent à des conditions définies à l'article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure.**

- **Préalables :**
  - **Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité,**
  - **Absolue nécessité,**
  - **De manière strictement proportionnée,**

- **<u>Sans sommation :</u>**
  - **Atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'eux-mêmes ou autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui,**
  - **Immobiliser des véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent à leur ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer durant leur fuite des atteintes à leur vie ou intégrité physique ou à celle d'autrui. L'usage des armes doit être la seule solution pour contraindre la personne à s'arrêter. Pas de sommation, mais nécessité d'un « ordre d'arrêt ».**
  - **Empêcher la réitération dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre quand ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leur arme.**

- **<u>Après 2 sommations :</u>**
  - **Défendre les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées,**
  - **Personne qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations, et qui sont susceptibles de perpétrer durant leur fuite des atteintes à leur vie ou intégrité physique ou à celle d'autrui. L'usage des armes doit être la seule solution pour contraindre la personne à s'arrêter.**

26 – <u>Quelles sont les personnes autorisées à communiquer des informations au public lors d'une enquête de flagrant délit ?</u>

- **Le principe est le secret de l'enquête et de l'instruction.**
- **Toutefois, le procureur de la République peut de sa propre initiative, ou à la demande du juge d'instruction ou des parties, communiquer des éléments objectifs tirés de la procédure. Cela afin de lutter contre la propagation d'informations parcellaires ou inexactes.**

27 – Qu'appelle-t-on une procédure incidente ?

- **Il s'agit de la découverte de nouveaux faits à l'occasion d'une enquête (et qui ouvrira une nouvelle enquête sur ces faits distincts).**

28 – Vous découvrez à l'occasion d'une perquisition conduite au domicile d'un gardé à vue une nouvelle infraction. Quelles sont les possibilités qui vous sont offertes afin de diligenter cette procédure incidente ?

- **Je peux en accord avec le procureur de la République entendre la personne dans le cadre d'une audition sur faits distincts (article 65 du CPP),**
- **Solliciter la levée de la GAV initiale pour notifier une nouvelle GAV sur les faits incidents,**
- **Remettre une convocation au mis en cause en vue d'une audition libre ou d'un nouveau placement en GAV. Je devrais veiller dans cette dernière hypothèse à laisser la possibilité au GAV de reprendre une vie normale avant le nouveau placement en GAV.**
- **En fonction du cadre d'enquête, je pourrai également l'interpeller aux fins de placement en GAV dans les limites évoquées supra (reprise d'une vie normale)**